

Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario
Catedrático de Universidad

**DICCIONARIO
DE
DERECHO
ROMANO**

DICCIONARIO DE DERECHO ROMANO

Faustino Gutiérrez-Alviz y Armario
Catedrático de Universidad

DICCIONARIO
DE
DERECHO ROMANO

TERCERA EDICION

REUS, S. A.
MADRID
1982

© Instituto Editorial Reus, S. A.
Preciados, 23 - Madrid (1982)
ISBN 84-290-1239-7
Depósito legal: M. 3166-1982
Impreso en España - Printed in Spain
Selecciones Gráficas
Carretera de Irún, km. 11,500 - Madrid (1982)

INTRODUCCION

En la selecta y abundante bibliografía romanística española moderna, faltaba un Diccionario de Derecho romano que a la misma sirviese de auxiliar y, en general, a los estudios jurídicos.

Es bien sabido que en la literatura extranjera ha sido cultivado con evidente acierto el género de los Diccionarios o Vocabularios históricos y jurídicos, no ya sólo bajo la forma genérica y muy elemental, como el nuestro, sino en aspectos concretos y especializados. Podríamos citar aquí, sin pretensiones bibliográficas exhaustivas, las Enciclopedias y Diccionarios de la antigüedad clásica (cuales los de DAREMBERG, SAGLIO, POTTIER y LAFAYE, el inacabado PAULY-WISSOWA, y el de W. SMITH, entre otros), las Enciclopedias y Diccionarios generales de Derecho (tales como la Enciclopedia de HOLTZENDORFF y KOHLER el Diccionario de CONRAD, y el de STIER-SOMLO y ELTER), los Diccionarios especiales para la lectura e interpretación de los textos romanos en general y para fuentes concretas en particular (como, entre los de la primera modalidad, el pequeño Vocabulario de Derecho romano de MONIER, el clásico Léxico de HEUMANN-SECKEL, y el gran Diccionario de GRADENWITZ, KUEBLER y SCHULZE, comenzando en Berlín en el año 1894, bajo los auspicios del Instituto Savigny, y, entre los de la segunda, las obras de BORTULUCCI, GRADENWITZ, LONGO, PREISIGKE, LEVY, MAYR, ZANZUCHI, etc.), y, por último, los Indices de interpolaciones (cuales los de LEVY, RABEL y MITTEIS, y los de GUARNERI CITATI, principalmente).

El presente Diccionario ha sido intentado pensando principalmente en los alumnos de nuestras Facultades de Derecho (que llegan a cursar los estudios con una carencia total de terminología jurídica), y, al propio tiempo, como instrumento auxiliar para el conocimiento del Derecho romano.

Pero, la propia dimensión del Derecho de Roma, su magnitud conceptual y la riqueza de su léxico, determinan que la exacta comprensión de su terminología implique el conocimiento previo de las categorías jurídicas, valores universales imprescindibles para el estudio de toda dogmática jurídica.

No hemos pretendido ofrecer una traducción de los términos jurídicos romanos; la mayoría son intraducibles, o, al menos, traducidos perderían su peculiar matización técnica. De otra parte, sobre su procedencia no existe unanimidad entre los cultivadores de la Ciencia romanística.

Procuramos desentrañar el sentido más usual y elemental de cada término o expresión jurídica, y en muchos casos sus distintas significaciones a lo largo de la dilatada evolución histórica del Derecho de Roma. Al hacerlo así, tenemos presente aquella espléndida enseñanza que en sus Instituciones nos legara el emperador Justiniano: «Explicar cada cosa de la manera más breve y sencilla, de forma que pueda ser profundizada posteriormente con mayor diligencia y con el auxilio de una interpretación más detenida y exacta» (l. 1, 1, 2).

Para mayor utilidad, las definiciones del Diccionario suelen ir referidas a pasajes o textos de la Compilación justiniana (Institutiones, Digesta, Codex repetitae praelectionis, Novellae), y a los fragmentos de las obras de los jurisconsultos clásicos conservadas fuera de ella (Institutiones Gai, Pauli institutiones, Ulpiani liber singularum regularum, etc.).

Asimismo, se recoge la terminología de la Ciencia jurídica actual, por su general adopción en las exposiciones dogmáticas del Derecho romano.

Se insertan también las principales fuentes legales romanas (leyes, senadoconsultos, constituciones imperiales, colecciones legislativas. Códigos, etc.), con indicación de su conocimiento epigráfico, papirológico o literario; las principales fórmulas procesales; los restos de las obras de los jurisconsultos clásicos, y unas sucintas notas biobibliográficas de los juristas romanos.

Independiente del cuerpo que integra propiamente el Diccionario, los Apéndices al mismo pretenden facilitar su manejo y deducir de éste una mayor utilidad.

Si en esta obra ayudamos, siquiera en pequeñísimas dosis, en el estudio del Derecho a los que en él se inician, ello sería motivo abundante de satisfacción.

Faustino GUTIERREZ-ALVIZ
Catedrático de la Universidad de Sevilla

NOTAS A LA PRESENTE EDICION

Esta nueva edición del Diccionario de Derecho Romano conserva las características que justificaron en su día la publicación de la obra.

La importancia del Derecho de Roma y su necesaria comprensión no sólo para iniciar con éxito los estudios jurídicos sino para avanzar y profundizar en la ciencia del Derecho en general, constituye una verdad axiomática en la metodología actual.

Los sucesivos cambios en los planes de estudio de las Facultades jurídicas han venido a poner de manifiesto la realidad de las afirmaciones precedentes y la imperiosa necesidad de la enseñanza del Derecho romano para la cabal formación del jurista.

Por ello, una obra cual el Diccionario de Derecho Romano que ayuda a quienes se inician de alguna manera en su conocimiento y estudio, no deja de ser un instrumento de trabajo indispensable. Pero no menos lo es, para quienes, concluidos los mismos o dedicados a las profesiones del ámbito del derecho, ante el antecedente dogmático o histórico, pretenden o precisan de modo inmediato rememorar el concepto o el dato concreto.

Con este carácter de obra auxiliar y elemental, esta nueva edición del Diccionario de Derecho Romano se ofrece a los lectores y estudiosos en la seguridad de que, como a lo largo del tiempo desde su primera edición ha acaecido, presenta una indispensable utilidad para el conocimiento del Derecho romano en especial y del Derecho en general.

El autor quiere expresar su reconocimiento al doctor don Julio Garcia Casas por la valiosa ayuda prestada en la preparación de esta edición y corrección de pruebas.

Sevilla, octubre 1975.

ADVERTENCIA

ESTA ES UNA COPIA PRIVADA PARA FINES
EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONALES



QUEDA PROHIBIDA
LA VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

- El objeto de la biblioteca es facilitar y fomentar la educación otorgando préstamos gratuitos de libros a personas de los sectores más desposeídos de la sociedad que por motivos económicos, de situación geográfica o discapacidades físicas no tienen posibilidad para acceder a bibliotecas públicas, universitarias o gubernamentales. En consecuencia, una vez leído este libro se considera vencido el préstamo del mismo y deberá ser destruido. No hacerlo, usted, se hace responsable de los perjuicios que deriven de tal incumplimiento.
- Si usted puede financiar el libro, le recomendamos que lo compre en cualquier librería de su país.
- Este proyecto no obtiene ningún tipo de beneficio económico ni directa ni indirectamente.
- Si las leyes de su país no permiten este tipo de préstamo, absténgase de hacer uso de esta biblioteca virtual.

"Quién recibe una idea de mí, recibe instrucción sin disminuir la mía; igual que quién enciende su vela con la mía, recibe luz sin que yo quede a oscuras",

—Thomas Jefferson



13 - 15 - 17 - 0611

Para otras publicaciones visite

www.lecturasinegoismo.com

Facebook: Lectura sin Egoísmo

Twitter: @LectSinEgo

o en su defecto escríbanos a:

lecturasinegoismo@gmail.com

Referencia: 724

INDICE

	<i>Págs.</i>
Abreviaturas usadas más frecuentemente	XI
Diccionario	1
Apéndices:	
I.—Principales jurisconsultos romanos	707
II.—Obras de los juristas clásicos de las que se han conservado fragmentos fuera de la compilación justiniana	710
III.—Principales fuentes legales romanas conser- vadas en inscripciones y papiros	711
IV.—Modelos de fórmulas procesales	715

ABREVIATURAS USADAS MAS FRECUENTEMENTE

- B. G. U.** = *Aegyptische Urkunden aus den königlichen Museen zu Berlin, herausgegeben von der Generalverwaltung: Griechische Urkunden.*—Berlin, 1892 y sigs.
- Bruns.** = *Fontes iuris Romani antiqui edidit Carolus Georgius Bruns, post curas Theodori Mommseni septimum edidit Otto Gradenwitz.*—Friburgo, 1906.
- C.** = *Codex Iustinianus repetitae praelectionis* (ed. Krüger).
- C. I. Gr.** = *Corpus inscriptionum Graecarum auctoritate et impensis academiae litterarum regia Borussicae editum.*—Berlin, 1828-1877.
- C. I. L.** = *Corpus inscriptionum Latinarum consilio academiae litterarum Borussicae editum.* Berlin, 1863 y sigs.
- C. Th.** = *Codex Theodosianus* (ed. Mommsen).
- Coll.** = *Mosaicarum et Romanarum legum Collatio* (ed. Mommsen).
- Consult.** = *Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti* (ed. Krüger).
- D.** = *Digesta Iustiniani* (ed. Mommsen).
- Flor.** = *Liber Florentinus.*
- fr. de I. F.** = *Fragmenta de iure fisci* (ed. Krüger).
- G.** = *Gai Institutionum commentarii quattuor* (ed. Seckel y Kübler).
- Gai. Aug.** = *Fragmenta interpretationis Gai Institutionum Augustodunensia* (ed. Krüger).
- Gir.** = *Textes de Droit romain, publiés et annotés par P. F. Girard, 6.^a édit., por Senn.*—Paris, 1937.

- I. = *Institutiones Iustiniani* (ed. Krüger).
- Iul. ep. nov. = *Iuliani Epitome Latina Novellarum Iustiniani* (ed. Haenel).
- N. = *Novellae Iustiniani* (ed. Schöll-Kroll).
- P. = *Papiro o colección de papiros*.
- P. Amh. = *The Amherst Papyri... by B. P. Grenfell and A. S. Hunt*.—Londres, 1900-1901.
- P. Fay. = *Grenfell-Hunt, Fayun towns and their papyri*. Londres, 1900.
- P. Fior. = *Papiri Florentini, documenti pubblici e privati dell'età Romana e Bizantina, recopilados por G. Vitelli*.—Florencia, 1906.
- P. Giss. = *Griechische Papyri im Museum d. Oberhess. Geschichtsverein zu Giessen im Vereins mit O. Eger, Kornemann und Meyer*.—Leipzig, 1910-1912.
- P. Grenf. = *Grenfell-Hunt, New classical fragments and other greek and latin papyri*.—Oxford, 1897.
- P. Lips. = *Griechische Urkunde der Papyrussammlung zu Leipzig, von L. Mitteis*.—Leipzig, 1906.
- P. Lond. = *Greek Papyri in the British Museum. F. G. Kenyon*.—Londres, 1893-1907.
- P. Oxy. = *Grenfell-Hunt, The Oxyrhynchus papyri*.—Londres, 1896-1927.
- P. Strasb. = *F. Preisigke, Griechische Papyrus der Universitäts und Landesbibliothek zu Strassburg*.—Strasburgo, 1906-1912.
- P. Teb. = *Grenfell-Hunt, Simly The Tebtunis Papyri*. Londres, 1902-1907.
- Paul. = *Iulii Pauli Libri quinque sententiarum ad filium* (ed. Krüger).
- Ulp. = *Ulpiani Liber singularum regularum* (edición Krüger).
- Ulp. Disp. fr. = *Ulpiani Disputationum fragmenta* (ed. Lenel).
- Vat. fr. = *(Fragmenta Vaticana.) Iuris antelustiniani fragmenta quae dicuntur Vaticana* (edición Mommsen).
- Vid. = Véase.

Además, las usuales referencias a las fuentes literarias; así: Tito Livio (Tit. Liv.), Tácito (Tác.), César (Caes.), Cicerón (Cic.), Plutarco (Plut.), Salustio (Salust.), etc., etc.

A

A.—Vid. ABSOLVO. ANTIQUO. AUGUSTUS.

A. A.—*Duo Augusti*. Vid. AUGUSTUS.

A COGNITIONIBUS.—Departamento burocrático creado por el emperador Claudio, encargado de las *cognitiones* o jurisdicción imperial en litigios civiles y causas criminales; en el imperio absoluto constituye una de las oficinas, *scrinia*, dependiente del *magister officiorum*, encargada de los asuntos jurisdiccionales; los funcionarios imperiales que la desempeñan se conocen con igual denominación.

A LIBELLIS.—Departamento burocrático creado en época del emperador Claudio, encargado del despacho de las peticiones y consultas elevadas al príncipe; en el imperio absoluto es una de las oficinas, *scrinia*, dependiente del *magister officiorum*; los funcionarios imperiales que la sirven eran conocidos con igual denominación. (C. 12, 19, 1, 3-5.)

A MEMORIA.—Departamento burocrático creado en época del emperador Claudio con la misión de publicar y conservar las resoluciones y decisiones del príncipe; en el imperio absoluto es una oficina dependiente del *magister officiorum* encargada de publicar las disposiciones imperiales, conociéndose con igual denominación los funcionarios que la sirven. (C. 12, 19, 1, 3-5. 10. 11.)

A NON DOMINO.—Expresión con la que se indica que en un negocio jurídico el adquirente de una cosa ha tratado o la recibe de una persona que no es el titular del derecho de propiedad sobre ella. Vid. DOMINIUM. DOMINUS.

A RATIONIBUS.—Departamento burocrático de la cancillería imperial, creado en época del emperador Tiberio, encargado de las finanzas y contabilidad del imperio; con este mismo nombre se conocían los funcionarios inferiores que servían en ella.

AB EPISTULIS.—Departamento burocrático de la cancillería imperial, creado en época del emperador Claudio, encargado de la redacción de las contestaciones del príncipe —epístolas— a las consultas formuladas por los funcionarios y las ciudades; bajo el imperio absoluto integra una de las *scrinia*, u oficinas dependientes del *magister officiorum*. Los funcionarios que la servían se conocían con igual nombre. (C. 12, 19, 1. 3. 4. 11.)

AB INTESTATO.—Sin testamento. Vid. INTESTATUS. SUCCESSION AB INTESTATO.

AB U. C. — ABOLITIO

AB U. C.—Desde la fundación de la ciudad de Roma. Vid. **AB URBE CONDITA**.

AB URBE CONDITA.—Desde la fundación de la ciudad; forma de computar los años en la cronología de la historia romana partiendo de la fecha de la fundación de Roma, esto es, del 754 a. de C., fecha tradicionalmente adoptada. Abreviadamente se expresa *Ab u. c.*

ABACTOR.—Ladrón de bestias, de ganado. (Paul. 5, 18. Coll. 11.) Vid. **ABIGEATOR**. **ABIGEATUS**.

ABANDONO.—Vid. **DERELICTIO**.

ABANDONO DE ESCLAVOS.—El abandono de los esclavos ancianos o enfermos fue castigado a partir de un edicto del emperador Claudio con la pérdida de la propiedad sobre los mismos. (C. 7, 6, 1, 3.)

ABANDONO DEL RECIEN NACIDO.—Vid. **EXPOSICION**.

ABANDONO DE LA CUOTA.—Facultad reconocida al condómino de abandonar su *pars*, esto es, la parte que le corresponde en copropiedad en la cosa común; su alcance es muy discutido. (D. 41, 7, 3, pr.)

ABANDONO NOXAL.—Vid. **NOXAE DEDITIO**. **IUS NOXAE DANDI**. **ACTIONES NOXALES**.

ABDICATIO LIBERORUM.—Forma o procedimiento de exclusión de los hijos de la potestad del *paterfamilias*, por renuncia de éste. Discútese acerca de si esta *abdicatio*, denominada entre los griegos *apokeryxis*, fue admitida en el Derecho romano o sólo fue reconocida en las provincias orientales. Sus formalidades quedaban reducidas a las de una simple exheredación. (C. 8, 46 (47), 6.)

ABDICATIO TUTELAE.—Facultad reconocida al tutor testamentario de renunciar a la tutela en virtud de una simple declaración, en tanto duró la estimación del antiguo Derecho romano de considerar a la tutela como un derecho. Subsistió hasta las reformas de los siglos I y II d. de C., que extendió al tutor testamentario el sistema de las excusas. La tutela renunciada era deferida al tutor legítimo. (Ulp., 11, 17. Vat. fr., 147. D. 49, 4, 1, 1.)

ABIGEATOR.—Ladrón de bestias. Vid. **ABIGEATUS**. **ABACTOR**.

ABIGEATUS.—Delito consistente en el robo de ganado, castigado en Derecho romano con penas muy variables, que oscilan hasta la de muerte, según las circunstancias. (D. 47, 14. C. 9, 37. Paul. 5, 18. Coll. 11.)

ABIURATIO.—Perjurio, negación bajo juramento de una cosa que se debe o que se tiene. Vid. **IUSIURANDUM**.

ABOLITIO.—Abolición, supresión, extinción. (Paul. 5, 17.) También, perdón o amnistia. (D. 48, 16, 12. D. 48, 16, 8-10. C. 9, 42-43.)

ABORTUS — ABUSO DE DERECHO

ABORTUS.—Aborto, mal parto, parto prematuro. El aborto provocado era castigado por el Derecho penal romano con penas diversas: muerte, destierro o pérdida de bienes, según los casos. (D. 48, 19, 38, 5.)

ABREVADERO.—Servidumbre predial rústica de aguas que permite llevar a beber el ganado de un fundo dominante al fundo sirviente. (I. 2, 3. D. 8, 3, 1 y 2.) Vid. *SERVITUS PECORIS AD AQUAM ADPULSUS*.

ABROGATIO.—Abrogación, anulación o supresión expresa y total de una disposición legal por otra posterior. También, casación, anulación. (D. 50, 16, 102. D. 1, 3, 32, 1.)

ABROGATIO IMPERII.—Deposición o destitución de un magistrado. Un ejemplo típico en la historia de Roma es la deposición del colega de Tiberio Graco, Octavio, por oponerse a la aprobación de su proyecto de ley agraria. Vid. *LEX SEMPRONIA AGRARIA*.

ABSENTIA REI PUBLICAE CAUSA.—Alejamiento o ausencia de Roma motivado por razón de la cosa pública, esto es, por atender a asuntos del Estado, y que es considerada en las relaciones de Derecho privado, especialmente en materia de representación, la cual se admite en el orden procesal. (D. 4, 6, 30, 34, 35 y s. D. 50, 17, 140 y 211.)

ABSOLUTIO.—Absolución, remisión, descargo, libertad. Cumplimiento de una deuda. (D. 22, 1, 37. D. 34, 3, 20.)

ABSOLUTORIA ESSE OMNIA IUDICIA.—Máxima de los sabinianos expresiva de que el juez en el procedimiento civil romano debía absolver al demandado que satisfacía la pretensión de la demanda, cualquiera fuere la naturaleza de la acción; opinión que terminó por prevalecer en razón de su sentido de equidad. (G. 4, 114. I. 4, 12, 2.)

ABSOLVO.—Absuelto; expresión que abreviadamente se indicaba con una A en las tablillas de las votaciones judiciales y por la que se votaba la absolución del acusado. Vid. *CONDEMNO. NON LIQUET*.

ABSTENCION.—Vid. *IUS ABSTINENDI*.

ABURNIUS VALENS (L. FULVIUS).—Jurista nacido alrededor del 110 d. de C., jefe de la escuela subiana, maestro de Iulianus y miembro del *consilium* de Antonino Pio; autor de una obra *De fideicommissis*, en 7 libros. (D. 1, 2, 2, 53.)

ABUSO DE CONFIANZA.—Conducta del titular de un derecho o beneficiario de una relación jurídica contractual que procura obtener un beneficio o lucro al cual no está autorizado en virtud de su situación jurídica, incurriendo en un *furtum usus*; tal es el caso, por ejemplo, del depositario que usa la cosa depositada sin autorización. Vid. *FURTUM USUS*.

ABUSO DE DERECHO.—Teoría romanística de origen me-

ACCENSI — ACCESIO PERSONAE

dieval, si bien quiere basarse en antecedentes romanos, sobre la prohibición de los llamados actos de emulación. Supone la no autorización para el propietario de llevar a cabo actos que sin reportarle una ventaja producen a otra persona un efectivo perjuicio en sus intereses. Del campo de la propiedad ha sido extendida a las demás esferas jurídicas. Vid. ACTOS AD AEMULATIONEM.

ACCENSI.—En el Derecho antiguo, subalternos de un magistrado; alguaciles. También soldados reclutas.

ACCENSI VELATI.—Ciudadanos romanos que poseían un capital inferior a 11.000 ases y que en la organización militar de Servio Tulio integraban la última centuria. Vid. COMMITIA CENTURIATA.

ACCEPTI PAGINA.—Página del *Codex accepti et expensi* destinada a registrar los pagos ingresados o *acceptilationes*. Vid. CODEX ACCEPTI ET EXPENSI. ACCEPTILATIO LITTERIS.

ACCEPTILATIO.—Modo solemne de extinción *ipso iure* de obligaciones contraídas en la correspondiente forma de *stipulatio*. Su forma consistía en una pregunta y una respuesta: esto es, una *stipulatio*; el deudor preguntaba al acreedor si había recibido el pago: *quod ego tibi promisi habesne acceptum*, y el acreedor respondía afirmativamente: *habeo*. Por ser un *actus legitimus*, no admite condición ni término. (G. 3, 169. I. 3, 29. D. 46, 4, 8, 3. C. 8. 43 (44). Vid. ACCEPTILATIO LITTERIS.

ACCEPTILATIO LITTERIS.—Forma solemne de extinción de las obligaciones contraídas por el contrato literal derivado del *Codex accepti et expensi*. Sus requisitos y solemnidades son mal conocidos.

ACCEPTUM.—Una de las anotaciones de las efectuadas en el *Codex accepti et expensi*, necesarias para que surgiese el correspondiente contrato literal, y en virtud de la cual se declaraba cancelada por pago una obligación anterior cuya causa se especificaba.

ACCESSIO.—Accesión; modo originario de adquirir la propiedad, constituido por todos aquellos casos o supuestos en que dos cosas pertenecientes a distintos propietarios se unen natural o artificialmente formando un cuerpo prácticamente inseparable, y en cuya virtud el propietario de la cosa principal pasa a ser propietario de la accesorio. Todos los posibles casos pueden ser agrupados en tres apartados, según que se trate de accesión de cosa mueble a mueble, de mueble a inmueble o de inmueble a inmueble. (G. 2, 70. 78. D. 41, 1. I. 2, 1, 20, s.) Vid. ALLUVIO. ALVEUS DERELICTUS. AVULSIO. FERRUMINATIO. INAEDIFICATIO. INSULA IN FLUMINE NATA. PICTURA. PLANTATIO. SATIO. TEXTURA. MODUS ADQUIRENDI.

ACCESIO PERSONAE.—Designación en el negocio jurídico

ACCESIO — ACCIONES DECRETALES

contractual originario de un acreedor adjunto al acreedor principal con facultades para poder recibir el pago—*adies-tu solutionis gratia*—, pero que no está autorizado para poder perseguir al deudor para el cumplimiento de lo debido. (I. 3, 19, 4.)

ACCESSIO POSSESSIONIS.—Posibilidad por parte del poseedor en vías de usucapir de computar junto con el tiempo que él viene poseyendo el que estuvo en posesión su causante, esto es, quien le precedió en la misma, con objeto de completar el plazo exigido por el Derecho para la usucapición. Igual sucede en el ejercicio del *interdictum utrobi*. Figura análoga en beneficio del heredero es la *Successio possessionis*. (D. 44, 3, 14-16.)

ACCESSIO TEMPORIS.—Adición del tiempo. Vid. ACCESSIO POSSESSIONIS.

ACCIDENTALIA NEGOTII.—Elementos accidentales del negocio jurídico, esto es, cláusulas que por voluntad de las partes se integran a un negocio jurídico uniéndose tan íntimamente a él que de su efectividad dependen. Los principales son la condición, el término y el modo. Vid. CONDICIO. DIES. MODUS. ESSENTIALIA.

ACCION.—Vid. ACTIO.

ACCION REIVINDICATORIA.—Vid. REIVINDICATIO.

ACCIONES ANUALES.—Acciones pretorias, salvo excepciones, que únicamente pueden ser ejercitadas dentro del plazo de un año, que comienza a contarse a partir del momento en que su titular pudo hacer uso de ellas, transcurrido el cual decaen en su efectividad. Vid. ACCIONES TEMPORALES.

ACCIONES CIVILES.—Vid. ACCIONES CIVILES.

ACCIONES DE LA LEY.—Conjunto de medios procesales que integran el procedimiento civil romano primitivo, caracterizado por consistir en declaraciones solemnes acompañadas de gestos rituales que las partes habían de pronunciar ante el magistrado. Su vigencia, anterior en muchos casos a la Ley de las XII Tablas, está reconocida y reglada por ésta, y sólo podían emplearse en los casos previstos por la ley, de dónde su nombre. Existían tres acciones declarativas: *per sacramentum*, *per iudicis arbitrive postulationem* y *per conductionem*, y dos ejecutivas: *per manus iniectionem* y *per pignoris capionem*. Vid. LEGIS ACTIONES.

ACCIONES DE REGRESO.—Denominación que reciben las acciones concedidas a los fiadores que han satisfecho la obligación que garantizaban para poder reclamar de los demás cofiadores o del deudor principal la totalidad o parte de lo pagado.

ACCIONES DECRETALES.—Dícese de aquellas *actiones in factum* concedidas por el pretor, por medio de decreto a

ACCIONES DIVISORIAS — ACCIPERE IUDICIUM

petición de los litigantes, para casos particulares no previstos ni amparados en el Edicto.

ACCIONES DIVISORIAS.—Nombre con que se conocen aquellas acciones en las que se solicita del juez, no la decisión sobre un litigio, sino la división o participación de una cosa que pertenece a varios en común o la delimitación de los linderos de un fundo. Están caracterizados porque la fórmula de estas acciones contiene una *adiudicatio*, que autoriza al juez para hacer asignaciones de propiedad. Vid. ACTIO COMMUNDI DIVIDUNDO. ACTIO FAMILIAE ERCISCUNDAE. ACTIO FINIUM REGUNDORUM.

ACCIONES FICTICIAS.—Vid. ACTIONES FICTICIAE.

ACCIONES HONORARIAS.—Vid. ACTIONES HONORARIAE.

ACCIONES INFAMANTES.—Acciones que traen consigo para el demandado condenado en virtud de su ejercicio el incurrir en la situación de infamia. Vid. INFAMIA. ACTIONES FAMOSAE.

ACCIONES INTRANSMISIBLES.—Acciones que no pueden ser transmitidas activa o pasivamente, es decir, en su ejercicio, en favor de los herederos del acreedor o titular, ni en contra de los herederos del deudor o inculpad. Se extinguen con la muerte del titular, activo o pasivo.

ACCIONES PENALES.—Vid. ACTIONES POENALES.

ACCIONES PERPETUAS.—Vid. ACTIONES PERPETUAS.

ACCIONES POPULARES.—Vid. ACTIONES POPULARES.

ACCIONES PRIVADAS.—Dícese de aquellas que tutelan un interés particular, frente a las que tutelan uno de carácter público o populares. Se dividen en reipersecutorias, penales y mixtas.

ACCIONES REIPERSECUTORIAS.—Vid. ACTIONES REI PERSEQUENDAE CAUSA.

ACCIONES TEMPORALES.—Vid. ACTIONES TEMPORALES.

ACCIONES TRANSMISIBLES.—Acciones que pueden transmitirse en su ejercicio tanto activa como pasivamente, es decir, que pueden ser intentadas contra los herederos del primitivo deudor o por los herederos del acreedor o titular originario.

ACCIPERE.—Aceptar, recibir. Aceptar una cosa, pero no para tenerla. (D. 50, 16, 71.) ACCIPERE IUDICIUM. CAPERE.

ACCIPERE ACTIONEM.—Aceptación de la acción o de la fórmula en el procedimiento *per formulam*, o formulario. Vid. ACCIPERE IUDICIUM.

ACCIPERE IUDICIUM.—Momento procesal de la aceptación por el demandado de la fórmula en que se concreta la pretensión del demandante, tal como ha quedado redactada

ACCUSATIO — ACREEDOR

con intervención del magistrado, así como aceptación del árbitro o juez privado que ha de conocer del litigio. En sentido más amplio, significa cooperación de una de las partes al proceso. (D. 17, 1, 38.)

ACCUSATIO.—Acusación, acto de delatar al culpable de un delito. Facultad reconocida a todos los ciudadanos romanos y forma normal de iniciar el procedimiento criminal de las *quaestiones*. A ciertas personas se les priva a título de pena o por otra causa de esta facultad. (D. 48, 2. C. 9, 1-2.) Vid. **QUAESTIONES**.

ACCUSATIO INOFFICIOSI TESTAMENTI.—Vid. **QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI**.

ACCUSATIO SUSPECTI TUTORIS.—Procedimiento establecido en la Ley de las XII Tablas para hacer efectiva la responsabilidad del tutor por su conducta al frente del patrimonio del pupilo y por el cual se pedía la destitución del tutor sospechoso de infidelidad. En la época clásica decidía sobre tal extremo el magistrado *extra ordinem*. La acción en solicitud de tal procedimiento no podía entablarse por el propio pupilo, sino por cualquier otra persona que en su favor quisiera asumir tal responsabilidad. (G. 1, 182. I. 1, 26. D. 26, 10. C. 5, 43.)

ACEPTACION DE LA HERENCIA.—Acto por el cual el heredero extraño manifiesta su voluntad de adquirir la herencia que le ha sido deferida. Podía ser solemne: *cretio*, o no solemne: *pro herede gerendo* y *nuda voluntate* o *sola animi destinatione*. En un principio no hubo limitación de plazo para aceptar; luego, por el pretor se estableció el de cien días, al cabo de los cuales se estimaba renunciante si no aceptaba, y bajo Justiniano se estableció que el plazo a conceder por el magistrado no excediese de nueve meses, aunque el emperador podía otorgar un año, disponiéndose al propio tiempo que si no se renunciaba a la herencia en tal plazo se estimaba como aceptante. (G. 2, 164 y sig. Ulp. 12, 27-32. D. 28, 8. C. 6, 30.) Vid. **SPATIUM DELIBERANDI**.

ACERBITAS.—Aspereza, dureza, rigidez. Así se califican en ocasiones las normas de derecho estricto. (C. 6, 23, 29. C. 8, 49.)

ACILIUS (L.).—Jurista del siglo III a. de C., intérprete de la Ley de las XII Tablas, al que Pomponio, por error, cita como P. Atilius Sapiens. (D. 1, 2, 2, 28.)

ACLAMACIÓN.—Forma de exteriorización de la voluntad en las asambleas por curias; distinto de la votación formal.

ACRECENTAMIENTO.—Vid. **IUS ADCRESCENDI**.

ACRECER.—vid. **IUS ADCRESCENDI**.

ACREEDOR.—Sujeto activo de la obligación; titular de un derecho de crédito. Vid. **CREDITOR**.

ACTA CAESARIS — ACTIO AESTIMATORIA

ACTA CAESARIS.—Vid. TABULA HERACLEENSIS. LEX COLONIAE GENETIVE IULIAE SEU URSONENSIS.

ACTA PÚBLICA.—Anotar en archivo o protocolo público. Parece que los autores de las primeras fueron Constancio Cloro y Constantino, al ordenar la insinuación de las donaciones en los archivos de los gobernadores provinciales. Después se hizo más frecuente. (C. 1, 56, 2. C. 1, 57.)

ACTIO.—Acción; acto jurídico en cuya virtud una persona afirma solemnemente su derecho a fin de que le sea reconocido o realizado en juicio. En el derecho procesal romano de la época clásica aparece el concepto de acción como facultad de derecho privado, que se tiene frente a la parte contraria; en la época bizantina tiene más patente el sentido de facultad de Derecho público como medio o poder del particular frente al Estado del cual demanda amparo o protección judicial.

Puede también tomarse la palabra *actio* en un sentido formal, equivalente al acto procesal de demandar ante el magistrado, y en un sentido material, sinónimo de pretensión o facultad para conseguir de otra persona una prestación activa o una abstención.

Según la época y el procedimiento en vigor cabe distinguir otros tres sentidos: En el procedimiento originario de las acciones de la ley, las declaraciones formales y rituales que las partes recitaban ante el magistrado; en el procedimiento formulario, el derecho a obtener del magistrado una fórmula dirigida al juez y en la que se concreta la petición y también a la fórmula misma; en el Bajo Imperio, la facultad de demandar en juicio con el sentido de facultad de derecho público anteriormente apuntado. (G. 4, 1. s. l. 4, 6. D. 44, 7, 25 y s. D. 50, 16, 178, 2 y 3. C. 4, 10.)

ACTIO AD EXEMPLUM INSTITORIAE.—Vid. ACTIO QUASI INSTITORIA.

ACTIO AD EXHIBENDUM.—Acción o recurso procesal de carácter accesorio constitutivo de una acción civil, *in rem scripta* y arbitraria, puesta generalmente al servicio de otra acción principal (por ejemplo: de la *reivindicatio*) para hacer efectiva la obligación del detentador o poseedor de una cosa de presentar ésta en un determinado momento a aquel que va a intentar la acción principal. (D. 10, 4. C. 3, 42.)

ACTIO AD SUPPLENDAM LEGITIMAM.—Acción civil, creada en época de los emperadores Constantino y Juliano, por la que el heredero legitimario demanda de los herederos instituidos el suplemento necesario para completar su cuota legítima. C. Th., 2, 19, 4. C. 3, 28.) Vid. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

ACTIO AESTIMATORIA.—Acción concedida al comprador, en un principio, en el Edicto de los Ediles curules, para reclamar del vendedor, en el supuesto de hallar en la cosa vendida vicios que permanecían ocultos, una disminución en el

ACTIO ANNALIS — ACTIO CALENDARII

precio a modo de indemnización. Podía ser ejercitada reiteradamente a medida que fueran apareciendo tales vicios, si bien sólo dentro del año útil a partir del momento de la venta. (D. 21, 1, 31, 16. D. 19, 3, 2.) Vid. ACTIO QUANTI MINORIS.

ACTIO ANNALIS DE PECULIO.—Acción de peculio que se concedía a los acreedores después de terminada la patria potestad o el dominio, durante un año, contra el padre o dueño, o el heredero en cuyo poder estuviere el peculio. (D. 15, 2, 1.) Vid. ACTIO DE PECULIO.

ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE.—Acción personal y arbitraria concedida al propietario de un fundo para solicitar del propietario del fundo colindante la demolición de las obras realizadas en dicho fundo y que han alterado en perjuicio del fundo dominante el curso normal de las aguas. En el derecho justiniano autoriza para impedir al dueño del fundo sirviente el disminuir o suprimir la corriente de agua. (D. 39, 3.)

ACTIO ARBORUM FURTIM CAESARUM.—Acción pretoria de carácter más amplio de la *actio de arboribus succisis*, que persigue contra el que furtivamente cortó árboles del demandante, una condena por el doble de su valor, dejando, al propio tiempo, vía libre a la persecución criminal por el acto realizado o a la acción de hurto si se aprovechó de los árboles. (D. 11, 3, 7. D. 47, 7.)

ACTIO AUCTORITATIS.—Acción civil concedida desde la legislación de las XII Tablas al comprador que había recibido por *mancipatio* una cosa de la cual no era propietario el mancipante, a fin de que le garantice de la evicción frente al tercero, que alega un mejor derecho sobre la cosa, con objeto de que al triunfar éste se le indemnice con el doble del precio de la venta. En las fuentes justinianeas esta acción se confunde con la propia *mancipatio*. (Ulp. Sent. 2, 17, 1 y 3. D. 21, 2, 39 y 62. D. 45, 1, 139.)

ACTIO BONORUM VI RAPTORUM.—Acción pretoria creada por el pretor peregrino M. Terentius Lucullus, *in personam*, infamante, penal en la época clásica y mixta de penal y reipersecutoria en la justiniana, para amparar al titular a quien le han sido arrebatadas cosas violentamente, y por la que se persigue una condena al cuádruplo del valor de las cosas sustraídas. Ha de ser ejercitada en un año útil; después es simple. (G. 4, 8. G. 3, 209. G. 4, 182. I. 4, 6, 19. D. 47, 8, 2 y 4. C. 8, 4, 7. C. 9, 33.)

ACTIO CALENDARII.—Acción existente en derecho clásico para reclamar los intereses nacidos de un pacto adjunto a un contrato de mutuo, en razón de que tales intereses se devengaban en las calendas de cada mes. (D. 26, 7, 39, 14. G. 3, 131.) Vid. CENTESIMAE USURAE SEU CALENDARIAE. KALENDARIARUM. KALENDAE.

ACTIO CALVISIANA — ACTIO COMMUNI

ACTIO CALVISIANA.—Acción pretoria, *in factum*, penal y arbitraria, concedida al patrono para solicitar, una vez fallecido el liberto, la revocación de los actos en cuya virtud éste había fraudulentamente disminuido su patrimonio en vida a fin de aminorar los derechos de sucesión abintestato del patrono. (D. 37, 14, 16 pr. D. 38, 5, 3, 3.) Vid. ACTIO FABIANA.

ACTIO CAPITALIS.—Acción capital. (D. 2, 9, 5.)

ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE.—Acción civil, personal, cierta, abstracta y de derecho estricto, concedida al acreedor de una cantidad cierta de dinero en virtud de una estipulación, de un contrato literal, de un mutuo o de un supuesto de enriquecimiento sin causa, a fin de reclamar del deudor su devolución. (D. 14, 3, 3. D. 20, 5, 12.)

ACTIO CIVILIS.—Acción introducida por el Derecho civil, es decir, a través de las diversas fuentes legales de éste y en la que el magistrado no hace sino aplicar tal Derecho. En el Derecho clásico, por lo general, son perpetuas. Vid. ACTIO-NES CIVILES.

ACTIO CIVILIS IN FACTUM.—Nombre con que también es conocida la *actio praescriptis verbi*, a pesar de tener una *intentio in ius concepta*. Es la acción nacida de la fusión de las acciones *in factum* y de las acciones civiles que sancionaban los contratos innominados, y que tutela los derechos del acreedor. También se le califica como *actio civilis incerti*. (I. 4, 6. D. 2, 14, 7, 2. D. 19, 5, 15. C. 2, 4, 6.)

ACTIO CIVILIS INCERTI.—Vid. ACTIO CIVILIS IN FACTUM. ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS.

ACTIO COMMODATI.—Acción derivada del contrato de comodato. Primeramente, fue una acción pretoria, *in factum*, arbitraria, de buena fe, transformada, con posterioridad, en civil, *in ius*; diversificándose, a su vez, en dos acciones, directa y contraria. (G. 4, 47. I. 3, 14, 2.) Vid. ACTIO COMMODATI CONTRARIA. ACTIO COMMODATI DIRECTA. COMMODATUM.

ACTIO COMMODATI CONTRARIA.—Acción primeramente *in factum* y después *in ius*, concedida al comodatario para reclamar del comodante los daños e intereses que le son debidos por razón de la cosa recibida. (D. 13, 6, 17 y s.) Vid. COMMODATUM. ACTIO COMMODATI DIRECTA.

ACTIO COMMODATI DIRECTA.—Acción primeramente *in factum* y posteriormente *in ius*, nacida del contrato de comodato en favor del comodante, para exigir la restitución de la cosa prestada. (D. 13, 6, 17 y s. I. 3, 14, 2.) Vid. ACTIO COMMODATI CONTRARIA. COMMODATUM.

ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO.—Acción divisoria concedida en los supuestos de copropiedad para solicitar judicialmente la cesación del estado de indivisión. En el derecho clásico

ACTIO COMMUNI — ACTIO DAMNI

se discute su carácter real o personal. En el Derecho justiniano es una de las llamadas acciones mixtas y de buena fe. La fórmula de esta acción contiene una *adiudicatio*. No es ejercitable cuando la indivisión existe entre coherederos. (D. 10, 3. D. 8, 2, 26. C. 3, 37.) Vid. ACTIONES TAM IN REM QUAM IN PERSONAM.

ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO UTILIS.—Acción pretoria útil para supuestos de indivisión no previstos por la acción civil. (D. 10, 3, 4, 6. 7. 10.) Vid. ACTIO COMMUNI DIVIDUNDO.

ACTIO CONDUCTI.—Acción personal, *in ius*, incierta y de buena fe, nacida del contrato de arrendamiento, *locatio conductio*: en favor del arrendatario, en la *locatio conductio rei*, para obtener la entrega de la cosa arrendada y su uso y disfrute; en favor del patrono, en la *locatio conductio operarum*, para exigir del obrero o *locator* que el trabajo contratado se realice cuidadosamente y conforme a sus instrucciones; y, por último, en favor del ejecutor de la obra, en la *locatio conductio operis*, para exigir el precio convenido. (I. 3, 25. D. 19, 2. C. 4, 65, 10.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

ACTIO CONFESSORIA.—Denominación postclásica de la acción *in rem* civil, protectora de las servidumbres, *vindicatio servitutis*, recogida en el derecho justiniano. (D. 8, 5, 2, 4, 2 s.) Vid. VINDICATIO SERVITUTIS.

ACTIO CONFESSORIA UTILIS.—Acción real, pretoria, protectora de las servidumbres constituidas conforme a modos pretorios. (D. 8, 1, 16. D. 8, 5, 10.) Vid. ACTIO CONFESSORIA.

ACTIO CONSTITUAE PECUNIAE.—Vid. ACTIO DE PECUNIA CONSTITUTA.

ACTIO CONSTITUTORIA.—Vid. ACTIO DE PECUNIA CONSTITUTA.

ACTIO CURATIONIS.—Denominación que recibe en época justiniana la antigua *actio negotiorum gestorum*, engendrada de la curatela en el derecho clásico, como resultado de la asimilación de ésta con la tutela. También se la denomina *curatoris actio*. Vid. CURA.

ACTIO DAMNI HOMINIBUS COACTIS DATI.—Acción pretoria, penal y anual, concedida a la víctima de un daño causado por la actuación dolosa de un grupo de hombres reclutados por un tercero, que daba lugar a un *iudicium recuperatorium* y era independiente de la *actio doli*. Se hallaba en el Edicto del final de la República.

ACTIO DAMNI IN TURBA DATI.—Acción existente desde tiempos de Labeón, anual, útil y penal, concedida a la víctima de un tumulto para reclamar la indemnización por los daños sufridos. Parece no tenía carácter noxal. Podía ser intentada contra el que se benefició del tumulto o contra quien lo provocó.

ACTIO DAMNI INFECTI.—Acción concedida en beneficio de

ACTIO DAMNI — ACTIO DE CONSTITUTA

quien teme ser víctima de un daño que amenaza producirse por derrumbamiento de la casa del vecino. Según la *lex Iulia de iudicis privatis*, se intentaba por una *legis actio*. Normalmente se derivaba de una *stipulatio pretoriae*, concertada entre el propietario de la casa que amenaza ruina y el vecino, a instancia de éste y por orden del magistrado. (G. 4, 31. D. 39, 2.)

ACTIO DAMNI INIURIA DATI.—Vid. ACTIO LEGIS AQUILIAE.

ACTIO DAMNI VI DATI.—Acción pretoria, de carácter penal en el derecho clásico, ejercitable contra el autor de un hurto con violencia. En el derecho justiniano tiene la consideración de mixta.

ACTIO DE AESTIMATO.—Acción nacida del contrato innominado de *aestimatum*, de carácter personal, *in ius* y de buena fe, reconocida en el Derecho justiniano como una *actio praescriptis verbis* y que con toda posibilidad fue anteriormente recogida en el Edicto. (D. 19, 3. D. 43, 26, 1 y 2.)

ACTIO DE AGRO VECTIGALI.—Acción real e *in factum*, concedida en favor del titular del derecho real sobre el *ager vectigalis*. (D. 39, 2, 15, 26. D. 6, 3, 1, 1.) Vid. IUS IN AGRO VECTIGALI.

ACTIO DE ALBO CORRUPTO.—Acción popular, penal, ejercitable contra aquel que corrompiere o alterase con dolo malo el Edicto expuesto al público y al que se le imponía una pena de 500 ducados. (I. 4, 6, 12. D. 2, 1, 7.)

ACTIO DE ARBORIBUS CAEDENDIS.—Acción pretoria que autoriza cortar árboles del fundo vecino que molestan sobre el propio y retirar su leña. Fue sustituida por un interdicto prohibitorio. (D. 43, 27.) Vid. INTERDICTUM DE ARBORIBUS CAEDENDIS.

ACTIO DE ARBORIBUS SUCCISIS.—Acción civil concedida desde la Ley de las XII Tablas contra quien ha cortado furtivamente árboles de un fundo ajeno, a fin de obtener la indemnización establecida, a razón de veinticinco ases por árbol. (G. 4, 11. D. 12, 3, 28, 6.)

ACTIO DE AUCTORITATE.—Vid. ACTIO AUCTORITATIS.

ACTIO DE CALUMNIA.—Acción de calumnia, acción pretoria, al cuádruplo, concedida durante un año útil contra la persona que ha sido pagada para hacer o no hacer un pleito, calumniar o se deje calumniar. Es una de las denominadas *actiones vindictam spirantes*. (D. 3, 6.) Vid. ACTIONES VINDICTAM SPIRANTES. CALUMNIA.

ACTIO DE CONSTITUTA PECUNIA.—Acción pretoria, originalmente anual y penal, concedida al acreedor, en virtud de un pacto de *constitutum*, contra quien habiéndose comprometido a pagar por sí o por otro no lo ha hecho. (I. 4, 6, 9. D. 13, 5, 1, 14. C. 4, 18.) Vid. CONSTITUTUM.

ACTIO DE DOLO — ACTIO DE IN REM VERSO

ACTIO DE DOLO MALO.—Acción de dolo, acción pretoria creada por el pretor Aquilio Galo en el año 66 a. de C., personal, *in factum*, penal, arbitraria e infamante, e favor de la víctima de una maniobra dolosa, para obtener una reparación a falta de la arbitrada por el juez, consistente en una indemnización equivalente al daño sufrido. En virtud de su carácter personal, sólo podía dirigirse contra el autor de la maniobra dolosa. (D. 4, 3, 1 y s. C. 2, 21.) Vid. ACTIO DOLI.

ACTIO DE DOTE.—Expresión con la que se designa en ocasiones a la *actio ex stipulatus*, que tutela en derecho justiniano la obligación de restituir la dote por parte del marido y herederos a la disolución del matrimonio. Vid. ACTIO REI UXORIAE.

ACTIO DE EFFUSIS ET DEIECTIS.—Acción popular, pretoria, *in bonum et aequum concepta*, concedida para exigir la responsabilidad derivada de un *quasi ex delicto*, contra el propietario o habitante de una casa que hubiera arrojado a un lugar público objetos sólidos o materias líquidas, causando daño a alguien. La víctima que la ejercita persigue una indemnización por el daño causado; si se hubiere producido la muerte supondrá una multa de cincuenta mil sesteracios. (D. 9, 3, 1, 5. 6. 7.)

ACTIO DE EO QUOD CERTO LOCO DARI OPORTET.—Denominación dada por los autores a la acción pretoria, *in personam*, y arbitraria, en cuya virtud el acreedor solicitaba el pago de una deuda en lugar distinto al convenido, por encontrarse también el deudor en el lugar donde se le reclama. En razón del carácter arbitrario de la acción, el juez debe tener en cuenta el posible cambio de valor de las cosas, en consideración a la alteración del lugar del cumplimiento de la prestación; y el deudor podría esquivar la condena garantizando con fiadores el cumplimiento de la obligación en el lugar inicialmente convenido, en cuyo supuesto el juez deberá absolver al demandado, por imperativo de la propia fórmula de la acción. (D. 13, 4.)

ACTIO DE GLANDE LEGENDA.—Acción civil concedida en favor del propietario de un fundo para exigir del titular del vecino la entrada en el mismo para recoger los frutos de los árboles de su propiedad caídos sobre su suelo. (XII Tab. 7, 10. D. 43, 28, 1.)

ACTIO DE IN REM VERSO.—Acción pretoria, de las denominadas *actiones adiecticiae qualitatis*, concedida en favor de la persona que ha contratado con otra sometida a la potestad de un *paterfamilias*, a fin de reclamar contra éste por aquello que se haya beneficiado u obligado por la convención realizada por el sometido a su potestad. (Paul. 2, 9. l. 4, 7, 4. D. 15, 3. C. 4, 26, 3.) Vid. ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO.

ACTIO DE IN REM VERSO UTILIS.—Acción basada en los mismos fundamentos que la *actio in rem verso*, concedida

ACTIO DE INIURIIS — ACTIO DE PECULIO

como acción útil, en los supuestos de mandato y gestión de negocio, contra el beneficiado u obligado por la gestión. (D. 14, 1, 5, 1, 17.)

ACTIO DE INIURIIS.—Acción derivada de la ley Cornelia, concedida en favor de la víctima de un delito de injuria grave, de carácter penal y pecuniaria. (G. 3, 221-224.) Vid. INIURIA. ACTIO INIURIARIUM.

ACTIO DE MODO AGRI.—Acción civil concedida desde la Ley de las XII Tablas al adquirente por mancipación de una cosa transferida con cláusula adicional indicadora de su extensión o cabida, para reclamar del enajenante la diferencia existente entre la realidad y lo declarado, persiguiéndose una indemnización equivalente al perjuicio sufrido o por el doble, según que el mancipante reconozca o niegue la declaración accesoria dolosa. La duplicación de la condena es reflejo del carácter penal de la acción. (Paul. 2, 17, 4.)

ACTIO DE MORIBUS MULIERIS.—Acción pretoria especial concedida al marido, con carácter penal, transmisible activa y pasivamente y suprimida por Justiniano, para obtener una condena contra la mujer repudiada por falta grave, privándola total o parcialmente de los bienes dotedales. Por este procedimiento el marido obtenía directamente las mismas ventajas que con las retenciones de bienes dotedales *propter mores*. (G. 4, 102, 169. C. Th., 3, 13, 1.) Vid. RETENTIONES PROPTER MORES. IUDICIUM MORIBUS.

ACTIO DE PASTU.—Acción civil concedida por la legislación de las XII Tablas en favor del propietario de un fundo contra el dueño de los animales que hubieren causado perjuicios en su heredad pastando a destiempo. (Paul. 1, 15, 1. D. 19, 5, 14, 3.)

ACTIO DE PASTU PECORIS.—Vid. ACTIO DE PASTU.

ACTIO DE PAUPERIE.—Acción de carácter noxal para exigir del propietario de un animal doméstico la indemnización por los daños causados por el mismo. Su ejercicio está condicionado a la existencia de culpa por parte del propietario, quien podrá desligarse de la responsabilidad contraída entregando el animal al perjudicado. (I. 4, 9. D. 9, 1, 1, 3.) Vid. PAUPERIES.

ACTIO DE PECULIO.—Vid. ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO.

ACTIO DE PECULIO ET DE IN REM VERSO.—Acción de peculio y de beneficio o reversión por el enriquecimiento derivado por la actuación de una persona sometida a la potestad del que se beneficia; son acciones pretorias concedidas al que ha contratado con una persona sometida a la potestad de un *paterfamilias* y que disfruta de un peculio o actúa en nombre del mismo, ejercitables contra el *paterfamilias* como titular efectivo del peculio o por el enriquecimiento obtenido del contrato. La fórmula de estas acciones es la

ACTIO DE PECUNIA — ACTIO DE TERMINO

propia del contrato por el que se reclame, redactada con una transposición de sujetos en la *condemnatio*, de manera que de comprobarse la existencia de la relación se condene al *paterfamilias*; son, por lo tanto, *actiones adiectitiae qualitatis*. (G. 4, 72 a. Sent. Paul. 2, 9. l. 4, 6, 10. l. 4, 7. l. 4, 7, 5. D. 15, 1, 1, 2. C. 4, 26.)

ACTIO DE PECUNIA CONSTITUTA.—Acción pretoria, *in personam*, originariamente anual y penal, concedida al acreedor por un pacto de *constitutum*, contra el deudor por la obligación deferida en aquél y posteriormente incumplida. (D. 13, 5. 20. 22. 26. 30. 31. l. 4, 6, 8.) Vid. CONSTITUTUM.

ACTIO DE POSITIS ET SUSPENSIS.—Acción popular, pretoria, concedida contra el propietario o inquilino de un edificio que hubiere colocado o suspendido algún objeto sobre la vía pública, cuya caída a la misma es fácil presumir o temer cualquier daño, a fin de obligarle a satisfacer una multa de diez mil sesteracios. (D. 9, 3, 5, 6.)

ACTIO DE RATIONIBUS DISTRAHENDI.—Vid. ACTIO RATIONIBUS DISTRAHENDI.

ACTIO DE RECEPTO.—Denominación dada a la acción *in factum*, pretoria, transmisible y posiblemente perpetua, derivada del *receptum nautarum cauponum stabulariorum*, para reclamar los deterioros sufridos por los efectos entregados, siempre que no sean debidos a fuerza mayor. (D. 4, 8, 3, 1, 15. D. 4, 9, 1, 3. D. 13, 5, 27. 28. C. 2, 55 (56). C. 4, 18, 2.) Vid. RECEPTUM NAUTARUM CAUPONUM STABULARIORUM.

ACTIO DE RUPITIIS SARCIENDIS.—Acción civil admitida, al parecer, en la Ley de las XII Tablas para demandar una indemnización contra los actos productores de daños en las cosas. (XII Tab. 8, 10, 14.)

ACTIO DE SEPULCHRO VIOLATO.—Vid. ACTIO SEPULCHRI VIOLATI.

ACTIO DE SERVO CORRUPTO.—Acción pretoria, penal e *in factum*, concedida al dueño de un esclavo contra el corruptor del mismo para obtener una pena equivalente al doble del valor del esclavo en el momento en que se puso en relación con el corruptor. (D. 11, 3. C. 6, 2.)

ACTIO DE SUPERFICIE.—Acción real, *in factum*, que protege el derecho real de superficie y sobre cuya naturaleza y aparición se discute entre los autores; está copiada sobre la *reivindicatio* y sustituyó a la protección interdical, que en un principio amparó al titular de este derecho. (D. 43, 18, 1 pr. D. 6, 1, 73. 75.) Vid. SUPERFICIES.

ACTIO DE SUSPENSIS.—Acción popular pretoria. Vid. ACTIO DE POSITIS ET SUSPENSIS.

ACTIO DE TERMINO MOTO.—Acción popular concedida contra los que proceden a la remoción o alteración de los linderos con dolo malo, pudiendo acarrear condenas diversas,

ACTIO DE TESTAMENTO — ACTIO DEPOSITI

cual la de cincuenta sueldos por cada piedra retirada por el infractor, establecida por J. César. (D. 47, 21.)

ACTIO DE TESTAMENTO APERTO.—Acción popular, pretoria, concedida contra los esclavos huidos tras la muerte violenta de su dueño, en el caso de que al abrirse su testamento se comprobase les había otorgado la libertad. En virtud de esta acción se los acusaba de asesinato. (D. 29, 5, 25, 2.)

ACTIO DE TIGNO IUNCTO.—Acción civil, reconocida con carácter penal desde las XII Tablas y consideraba por Justiniano como acción mixta, que corresponde al propietario de la viga o materiales unidos a un edificio ajeno para conseguir del dueño del fundo contiguo, que ha procedido a su separación, una indemnización equivalente al doble del valor de los referidos materiales. (I. 2, 1, 29. D. 47, 3.)

ACTIO DE VIA RECEPTA.—Acción pretoria, concedida contra quien hubiere hecho pasar una vía pública por un fundo del vecino (¿desviándola sobre el fundo contiguo por su mal estado?), en reclamación de una indemnización por el perjuicio sufrido. (D. 43, 11, 3.)

ACTIO DEPENSI.—Acción civil, temporal, especial, al doble, concedida en virtud de la ley Publilia a los *sponsores*, *fideiussores* y *fidepromissores* que hubiesen satisfecho la deuda que garantizaban, contra el deudor principal, por vía de regreso, para que se les reintegre del pago y obtener una condena por el doble de lo debido si el demandado se niega a satisfacer su crédito. Sustituyó a la antigua *manus iniectio pro iudicato* y se extingue a los dos años. (G. 3, 127. G. 4, 22. 102. 109. 171.) Vid. ACTIONES ADVERSUS INFITIANTEM.

ACTIO DEPOSITI.—Acción derivada del contrato de depósito para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. Originariamente, fue una acción de buena fe, *in factum* y tal vez arbitraria en favor del deponente que había entregado la cosa contra el depositario, que no la restituía por dolo; posteriormente, se transforma en una acción *in ius ex fide bona*, y en el derecho justiniano se diversifica en una *actio depositi directa* y otra *actio depositi contraria*. (G. 4, 47.) Vid. ACTIO DEPOSITI CONTRARIA. ACTIO DEPOSITI DIRECTA. DEPOSITUM.

ACTIO DEPOSITI CONTRARIA.—Acción *in ius* y de buena fe, derivada del contrato de depósito, concedida al depositario en garantía de la eventual obligación del deponente de indemnizar los gastos de conservación y entretenimiento de la cosa dada en depósito. (D. 16, 3, 5, 23.) Vid. ACTIO DEPOSITI. DEPOSITUM.

ACTIO DEPOSITI DIRECTA.—Acción *in ius*, de buena fe e infamante, derivada del contrato de depósito en favor del deponente contra el depositario para hacer efectiva la responsabilidad derivada de su obligación de guardar y restituir la cosa entregada en depósito. (I. 4, 6, 26. D. 16, 3, 1, 18. C. 4, 34. N. 88.) Vid. ACTIO DEPOSITI. DEPOSITUM.

ACTIO DEPOSITI — ACTIO EX STIPULATU

ACTIO DEPOSITI SEQUESTRATARIA.—Acción pretoria, especial, inserta en el Edicto en favor del depositante en el supuesto de un depósito secuestro, para obtener la devolución del objeto depositado y exigir las responsabilidades derivadas de las obligaciones de custodia y restitución. (D. 16, 3, 5, 1. D. 16, 3, 12, 2.) Vid. SEQUESTRUM.

ACTIO DOLI.—Acción de dolo. Vid. ACTIO DE DOLO MALO.

ACTIO DOTI.—Acción de dote. Vid. ACTIO DE DOTE.

ACTIO DUPLEX.—Acción al doble; dicese de aquellas acciones civiles o pretorias que suponen, en caso de incumplimiento por el demandado o de negación a la pretensión del actor, una condena por el doble de la cantidad reclamada.

ACTIO EMPHYTEUTICARIA.—Acción real, pretoria, inserta en el Edicto para la tutela del derecho de enfiteusis, posteriormente recogida con igual carácter para amparar los derechos del enfiteuta, tras la reglamentación justiniana. (D. 2, 8, 15, 1. C. 4, 66.) Vid. EMPHYTEUSIS.

ACTIO EMPTI.—Acción *in ius*, civil, de buena fe, personal e incierta, derivada del contrato de compraventa, *emptio venditio*, en favor del comprador para exigir del vendedor las obligaciones derivadas del contrato, principalmente la entrega de la cosa. (D. 17, 1, 45. D. 19, 1. C. 4, 49.) Vid. EMPTIO VENDITIO. ACTIO VENDITI.

ACTIO EMPTI UTILIS.—Acción *empti* concedida como útil, conforme al sentir de ciertos juristas, para amparar la situación del acreedor a quien le ha sido donada una cosa en pago, en el supuesto de que no se haya convertido aún en propietario de la misma. (D. 12, 1, 46 pr. D. 13, 7, 98 pr. D. 13, 7, 24 pr. C. 8, 44, 4.)

ACTIO EX CONDUCTO.—Vid. ACTIO CONDUCTI.

ACTIO EX CHIROGRAPHO.—Acción concedida a la persona en cuyo favor es reconocida una deuda derivada del contrato literal, *chirographum*, sea el acreedor o quien presente el documento, para obligar al deudor a satisfacer la deuda que contra él aparece. Vid. QUIROGRAPHUM.

ACTIO EX EMPTO.—Vid. ACTIO EMPTI.

ACTIO EX LOCATO.—Vid. ACTIO LOCATI.

ACTIO EX STIPULATU.—Acción derivada del contrato verbal de *stipulatio*, *in ius, stricti iuris*, personal e incierta, concedida para hacer efectivas las obligaciones derivadas del mismo y que pueden consistir en prestaciones de índole diversa. (Paul. 2, 22, 2. G. 4, 136. I. 3, 15 pr., 18. D. 3, 3, 28. D. 22, 1, 24. D. 23, 3, 13. D. 34, 5, 36. D. 45, 1, 1. C. 5, 13. C. 8, 38.) Vid. STIPULATIO.

ACTIO EX STIPULATU DUPLAE.—Denominación con que se conoce una *actio certae pecuniae*, derivada de la *stipulatio* celebrada a continuación de la venta de una *res Mancipi* o

ACTIO EX TESTAMENTO — ACTIO FIDUCIAE

nec mancipi preciosa, con el fin de que el comprador pueda reclamar del vendedor, en caso de evicción, una indemnización equivalente al doble del precio. (D. 14, 3, 17. D. 21, 2, 57. D. 30, 71, 1. D. 43, 18, 1.) Vid. STIPULATIO.

ACTIO EX TESTAMENTO.—Acción personal, de derecho estricto, cierta o incierta, según los casos, concedida al legatario contra el heredero, para reclamar el legado *per damnationem*, inicialmente, y el *sinendi modo*, con posterioridad. En un principio se ejercitó por la *manus iniectio* contra el heredero, transformándose a partir del *Senatus consultum Neronianum* en una acción personal general del legatario contra el heredero, para ser en el derecho justiniano una de las acciones de que aquél puede hacer uso. También se le denomina *actio personalis ex testamento* o *actio legati*. (G. 4, 9. I. 4, 6, 19, 26. D. 30, 82, 1.) Vid. LEGATUM.

ACTIO EX VENDITO.—Vid. ACTIO VENDITI.

ACTIO EXERCITORIA.—Acción de patrón; es una de las denominadas acciones adiecticias—*actiones adiecticiae qualitatis*—, de carácter pretorio y perpetua, concedida en favor de la persona que ha contratado con un *alieni iuris*, hijo de familia o esclavo, colocado por el *paterfamilias* como patrón de una nave, a fin de que pueda reclamar por la totalidad de las deudas contraídas en los negocios referentes a la nave llevados a cabo con tal patrón. La fórmula de esta acción estaba redactada con transposición de los sujetos. (G. 4, 71. I. 3, 7, 2. D. 14, 1. C. 4, 25.) Vid. MAGISTER NAVIS. ACTIO INSTITORIA. ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS.

ACTIO FABIANA.—Acción pretoria, *in factum*, penal, arbitraria e *in personam*, concedida al patrono para obtener la revocación, aún frente a adquirentes de buena fe, de todos aquellos actos por los que su liberto se había voluntariamente empobrecido con la intención fraudulenta de perjudicarle en sus derechos de sucesión testamentaria. (D. 38, 5.) Vid. FORMULA FABIANA. ACTIO CALVISIANA.

ACTIO FAMILIAE ERISCUNDAE.—Acción divisoria de la herencia, de buena fe, establecida desde la Ley de las XII Tablas, en favor de los coherederos. Bajo el procedimiento de las *legis actiones* se ejercitaba por la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*; durante el procedimiento *per formulam*, su fórmula contenía una *adiudicatio* y en el derecho justiniano tiene el carácter de acción mixta. (Paul. 1, 18. D. 10, 2. C. 3, 36.) Vid. ACTIONES TAM IN REM QUAM IN PERSONAM.

ACTIO FAVIANA.—Vid. ACTIO FABIANA.

ACTIO FICTICIA.—Acción ficticia. Vid. ACTIONES FICTICIAE.

ACTIO FIDUCIAE.—Acción derivada del pacto de fiducia, que generalmente acompaña a una enajenación por *mancipatio* o *in iure cessio*, concedida contra el adquirente u obligado

ACTIO FIDUCIAE — ACTIO FURTI

que, faltando a la palabra dada, no restituye la cosa conforme a lo convenido. Al principio fue una acción pretoria, de buena fe, personal, *in factum* e infamante; durante el procedimiento formulario es una acción civil, *in ius*, de buena fe e incierta, que presenta dos variedades, directa y contraria. (G. 4, 62. D. 1, 7, 34.) Vid. ACTIO FIDUCIAE CONTRARIA. ACTIO FIDUCIAE DIRECTA. FIDUCIA.

ACTIO FIDUCIAE CONTRARIA.—Acción civil, *in ius*, de buena fe e incierta, correspondiente al adquirente, con pacto de fiducia para reclamar el reembolso de los gastos causados por el cumplimiento del contrato. Su existencia es desconocida por algunos autores. (Paul. 2, 13, 7. D. 13, 7, 22, 3, 4; 24 pr.) Vid. ACTIO FIDUCIAE.

ACTIO FIDUCIAE DIRECTA.—Acción personal, civil, *in ius*, de buena fe, incierta e infamante, correspondiente al enajenante con pacto de fiducia para reclamar la devolución de la cosa entregada conforme a lo convenido, ante la negativa de fiduciario. (C. 4, 62.) Vid. ACTIO FIDUCIAE.

ACTIO FINIUM REGUNDORUM.—Acción divisoria de linderos, arbitraria, establecida desde la Ley de las XII Tablas, teniendo por objeto determinar judicialmente los límites de un fundo o predio rústico. Bajo el sistema procesal de las *legis actiones*, se ejercitaba por la *actio per iudicis arbitrive postulationem*; durante el procedimiento *per formulam*, el texto de la fórmula en que se insertaba contenía una *adiudicatio* autorizando al juez para realizar adjudicaciones, y en el derecho justiniano tiene la condición de acción mixta. (Paul. 1, 16. I. 4, 17, 6. D. 10, 1. C. 3, 39.) Vid. ACTIONES TAM IN REM QUAM IN PERSONAM.

ACTIO FUNERARIA.—Acción pretoria, *in aequum et bonum concepta* y perpetua, concedida para un caso especial de *negotiorum gestio*, en favor de quien ha tomado a su cargo el enterramiento y funeral de una persona—sin previo mandato y aun en contra de la voluntad del heredero—para reclamar del heredero el importe de lo gastado. (D. 11, 7, 12, 2; 14, 6, 12; 16. 20. 21. 27. 30. 32.)

ACTIO FURTI.—Acción derivada del delito de *furtum*, penal, infamante, transmisible activamente al heredero, concedida para obtener una indemnización variable, a todo propietario, poseedor o detentador con interés legítimo en la cosa, contra los ladrones, cómplices y encubridores. Se extingue por muerte del autor del delito, no por *capitis diminutio*, y se concede a título noxal contra la persona que tiene al ofensor bajo su potestad; se da cumulativamente contra los culpables y se acumula a las acciones reipersecutorias. (G. 3, 203-209. I. 4, 13. 47, 2. C. 6, 2.) Vid. FURTUM.

ACTIO FURTI CONCEPTI.—Acción de hurto encontrado, de carácter especial, concedida por la Ley de las XII Tablas y mantenida por el pretor, contra aquel en cuya casa ha sido encontrado el objeto robado, buscado en presencia de testi-

ACTIO FURTI — ACTIO HONORARIAE

gos, sin solemnidades ni ritos especiales, para lograr la imposición de una pena pecuniaria equivalente al triple del valor del objeto. (G. 3, 186, 191.) Vid FURTUM CONCEPTUM.

ACTIO FURTI MANIFESTI.—Acción pretoria, penal, perpetua e *in personam* por su origen, concedida a la víctima de un *furtum manifestum* para la obtención de una pena equivalente al cuádruplo del valor de la cosa hurtada—*quantum ea res*—en un principio, y posteriormente, equivalente al beneficio o interés que hubiera prestado la cosa de no haber sido sustraída—*quantum interest*—. Esta acción reemplazó a la venganza privada, anteriormente admitida, y a la pena capital o de azotes, después introducida. (G. 3, 189. G. 4, 111. I. 4, 1, 5. I. 4, 2, pr. I. 4, 12, pr.) Vid. FURTUM MANIFESTUM.

ACTIO FURTI NEC MANIFESTI.—Acción de hurto no manifiesto, concedida desde las XII Tablas y mantenida por el pretor en favor de la víctima de un *furtum nec manifestum* contra el autor del hurto, y, por ampliación, contra las personas que le han ayudado o aconsejado en la comisión, para la consecución de una pena equivalente al doble del valor, bien de la cosa robada, como sucedía originariamente, bien del perjuicio sufrido, cual ocurrió con posterioridad. (G. 3, 190. I. 4, 1, 5.) Vid. FURTUM NEC MANIFESTUM.

ACTIO FURTI NON EXHIBITI.—Acción pretoria concedida a la víctima de un *furtum non exhibitum* contra el ocultador de la cosa robada que no la ha exhibido habiendo sido descubierta en su casa, para obtener una pena o indemnización equivalente al cuádruplo del valor de la cosa. (I. 4, 1, 4.) Vid. FURTUM NON EXHIBITUM.

ACTIO FURTI OBLATI.—Acción de hurto endosado, concedida desde la Ley de las XII Tablas y mantenida con igual carácter por el pretor, a la persona en cuyo poder o en cuya casa ha sido encontrado el objeto sustraído para perseguir a la que se lo había entregado o endosado, sea o no el ladrón, para obtener una pena pecuniaria equivalente al triple del valor de la cosa. (G. 3, 187. 191. I. 3, 4, 1, 5.) Vid. FURTUM OBLATUM.

ACTIO FURTI PROHIBITI.—Acción pretoria y al cuádruplo, concedida a la víctima de un *furtum prohibitum*, contra quien se opuso a la búsqueda del objeto hurtado y lo ocultó, al que se demanda una vez hallado el objeto, por una indemnización o pena del cuádruplo de su valor. (G. 3, 188. 192.) Vid. FORTUM PROHIBITUM.

ACTIO FURTI OPE CONSILIO.—Acción pretoria dirigida contra el cómplice o inductor en un delito de *furtum*. (G. 3, 202). Vid. FURTUM.

ACTIO GENERALIS.—Vid. ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS. CONDUCTIO GENERALIS.

ACTIO HONORARIAE.—Acción honoraria. Vid. ACTIONES HONORARIAE.

ACTIO HYPOTHECARIA — ACTIO INSTITUTORIA

ACTIO HYPOTHECARIA.—Acción hipotecaria, también denominada *actio pignoratitia in rem*, de carácter real, perpetua e *in factum*, concedida al acreedor hipotecario o pignoraticio contra cualquier poseedor de la cosa. Originariamente, es una ampliación útil de la *actio serviana*, y en la época clásica su fórmula, redactada *in factum*, insertaba una cláusula arbitraria. (I. 4, 6, 7. D. 10, 3, 7, 12. D. 10, 4, 3, 3. D. 44, 2, 19, 30. D. 20, 1, 15. C. 8, 14, 24. C. 8, 15, 5.) Vid. ACTIO QUASI SERVIANA.

ACTIO IN FACTUM CONCEPTAE.—Acción concebida o redactada en consideración a un hecho. Vid. ACTIONES IN FACTUM.

ACTIO IN IUS CONCEPTAE.—Acción concebida o redactada en consideración a derecho. Vid. ACTIONES IN IUS.

ACTIO IN PERSONAM.—Acción personal. Vid. ACTIONES IN PERSONAM.

ACTIO IN REM.—Acción real. Vid. ACTIONES IN REM.

ACTIO IN REM PER SPONSIONEM PRAEJUDICIALEM.—Vid. PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM.

ACTIO IN REM SCRIPTA.—Acción de carácter personal y aparentemente real, en la que el sujeto contra quien se ejercita viene determinado en razón de circunstancias que pueden darse en diferentes individuos. Vid. ACTIONES IN REM SCRIPTAE.

ACTIO IN REM VERSO.—Vid. ACTIO DE IN REM VERSO.

ACTIO INIURIARUM.—Acción de injuria, introducida por el pretor a imitación del Derecho griego y concedida a la víctima de un delito de *iniuria*, con el carácter de anual, penal, infamante e intransmisible activa y pasivamente, contra el autor del delito. En la época del procedimiento formulario la fórmula de esta acción contiene *demonstratio*; puede darse a título noxal y de ser intentada fraudulentamente puede traer consigo para el demandante una condena a título de multa equivalente a la décima parte de lo reclamado. Los autores la consideran como una acción estimatoria, y del grupo de las *actiones vindictam spirantes*. (G. 3, 22, 223. I. 4, 4, 7. D. 47, 10, 6, 7.) Vid. INIURIA.

ACTIO INIUSTI REPUDI.—Acción de carácter penal concedida a la mujer para hacer castigar una repudiación injusta por parte del marido. Posiblemente, la misma *actio rei uxoriae*. Vid. ACTIO REI UXORIAE.

ACTIO INOFFICIOSI TESTAMENTI.—Vid. QUERELLA INOFFICIOSI TESTAMENTI.

ACTIO INSTITORIA.—Acción de factor, concedida por el pretor en el supuesto de haber sido colocado por una persona al frente de una tienda o de cualquier otro comercio, a un *alieni iuris*, hijo o esclavo suyo, o a cualquier extraño, libre

ACTIO INSTITORIA — ACTIO LEGATI

o esclavo, a fin de que quien haya contratado con tal factor pueda reclamar por los negocios realizados al frente del establecimiento y de los que se ha beneficiado el *paterfamilias* que en ellos delegó. Es una acción de las denominadas *adiecticiae qualitatis*, insertando su fórmula una transposición de sujetos en la *intentio* y *condemnatio*. (G. 4, 71. l. 4, 7, 2. D. 14, 3. C. 4, 25.) Vid. ACTIO EXERCITORIA. ACTIO TRIBUTORIA. ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS.

ACTIO INSTITORIA UTILIS.—Vid. ACTIO QUASI INSTITORIA.

ACTIO INSTITUTORIA.—Denominación dada por los autores a la acción instituida por el pretor para evitar los efectos de la prohibición de la intercesión de las mujeres en los casos en que han intervenido a pesar de la prohibición del *Senatus consultum Veleianum*, concedida al acreedor con igual carácter que la acción que hubiera tenido contra el tercero en el supuesto de que el negocio en que la mujer ha intercedido se hubiera celebrado con él. Constituye un artificio pretorio creador de una obligación a cargo del beneficiado con la intercesión prohibida. (D. 14, 6, 8, 4, 13, 2.) Vid. SENATUS CONSULTUM VELEIANUM.

ACTIO INTERROGATORIA.—Acción interrogatoria, de carácter pretorio, si bien para algunos tiene carácter civil, existente en la época clásica, concedida con la finalidad de interrogar *in iure* al demandado sobre extremos fundamentales para la demanda. (D. 11, 1, 1, 1, 22.)

ACTIO IUDICATI.—Acción de ejecución que en la época del procedimiento *per formulam* sustituye a la antigua *legis actio per manus iniectionem*, en solicitud de ejecución de una sentencia. Puede dar lugar a un nuevo procedimiento si es impugnada por el demandado; pero de no serlo, no lo engendra, por terminar el proceso antes de la *litis contestatio* al ponerse fin al mismo por una decisión del magistrado. (G. 4, 102.)

ACTIO IUSIURANDI.—Acción pretoria, *in personam e in factum*, derivada del pacto pretorio de juramento, concedida en favor del demandante a quien fue deferido el juramento por el demandado, como consecuencia de haber afirmado bajo el mismo la existencia del crédito que pretendía en su demanda. Como consecuencia de ello, el juez únicamente tendrá que examinar si se prestó tal juramento, y probado, condenará al deudor demandado. (D. 12, 2.) Vid. IUSIURANDUM.

ACTIO KALENDARII.—Vid. ACTIO CALENDARII. KALENDAE. KALENDARIIUM.

ACTIO LEGATI.—Acción de legado, de carácter personal, concedida en favor del legatario beneficiado por un legado, para reclamar su cumplimiento por parte del heredero, en los supuestos determinados por el derecho; también se le denomina *actio ex testamento*. Vid. ACTIO EX TESTAMENTO.

ACTIO LEGIS — ACTIO MANDATI

ACTIO LEGIS.—Acción de la ley; forma procesal originaria establecida por la ley y consistente en declaraciones solemnes, acompañadas de gestos rituales, para lograr el reconocimiento de un derecho discutido o la realización del que nos pertenece. Vid. LEGIS ACTIONES.

ACTIO LEGIS AQUILIAE.—Acción de daño injusto instituida por la ley Aquilia contra el autor de ciertos daños en las cosas de otra persona. Originariamente correspondía solamente al propietario de la cosa dañada, contra el autor del daño y sus cómplices, y con posterioridad se extendió en favor de las personas que se encontraran en situación análoga al propietario, cual el poseedor de buena fe, y contra daños distintos de los inicialmente considerados. Durante el procedimiento de las acciones de la ley, se ejercía por medio de la *manus iniectio*, y en el procedimiento *per formulam* constituía una acción al doble en caso de negar el demandado el daño cometido. Su objeto es lograr una indemnización equivalente al valor máximo que hubiere tenido la cosa dañada durante el año o el mes que había precedido al delito, según los casos. Sobre su carácter se discute, presentándola Gayo y Justiniano como mixta de penal y reipersecutoria, si bien parece reunir las condiciones típicas de acción penal. (G. 3, 210, 219. I. 4, 3. D. 9, 2. C. 3, 35.) Vid. DAMNUM INIURIA DATUM. LEX AQUILIA. ACTIONES ADVERSUS INFITIAEM.

ACTIO LEGIS PLAETORIA.—Acción concedida por la ley Plaetoria al menor de veinticinco años contra la persona con quien ha contratado, abusando de su inexperiencia, a fin de repetir, por la prestación realizada o por cualquier otra causa, y que posteriormente, bajo el procedimiento *per formulam*, debió dar lugar a la *exceptio legis Plaetoria*, como forma de defensa de los intereses del menos gravoso. (D. 44, 1, 7, 1, 24, 3.) Vid. EXCEPTIO LEGIS PLAETORIAE.

ACTIO LOCATI.—Acción de buena fe, civil, *in ius*, personal e incierta, derivada del contrato de arrendamiento, *locatio conductio*, en favor del *locator*, en sus diversas modalidades, para reclamar el cumplimiento de las obligaciones del *conductor*. (I. 3, 25. D. 19, 2, 19, 8. 54. C. 4, 65, 10, 16.) Vid. LOCATIO CONDUCTIO.

ACTIO MANDATI.—Acción de buena fe, civil, *in ius*, personal e incierta, nacida del contrato consensual de mandato y diferenciada en una acción directa y otra contraria. (G. 3, 161.) Vid. ACTIO MANDATI DIRECTA. ACTIO MANDATI CONTRARIA. MANDATUM.

ACTIO MANDATI CONTRARIA.—Acción de mandato, que corresponde eventualmente al mandatario contra el mandante, para demandar el cumplimiento de las obligaciones normales nacidas del contrato de mandato. (G. 3, 161. I. 3, 26, 8. 13. D. 17, 1, 5, 8. 10. 27. C. 4, 33, 16.) Vid. ACTIO MANDATI. MANDATUM.

ACTIO MANDATI — ACTIO NEGOTIORUM

ACTIO MANDATI DIRECTA.—Acción de mandato de carácter infamante, que corresponde al mandante contra el mandatario, para demandar el cumplimiento de las obligaciones normales nacidas del contrato de mandato. (G. 3, 161. I. 3, 26, 8. 13. D. 17, 1, 5, 8. 10. 27. C. 4, 33, 16.) Vid. ACTIO MANDATI. MANDATUM.

ACTIO METUS CAUSA.—Acción pretoria, de miedo o violencia, creada por el pretor Octavio a fines del siglo II a. de C., *in factum*, personal, penal y arbitraria, ejercitable contra el autor de una violencia o *metus*, y contra cualquiera que con ello se hubiera beneficiado, y en favor de quien actuó o llevó a cabo un negocio jurídico bajo la presión de tal *metus*. Quien la ejercita se limita a afirmar que ha sido víctima de un acto de *metus*, sin afirmar que su adversario sea el autor, por lo que durante el procedimiento *per formulam* en la *intentio* de la fórmula no se contiene el nombre del demandado; era una acción, por lo tanto, *in rem scripta*. Ejercitada dentro del año de la comisión del delito, conduce a una condena al cuádruplo del valor del daño causado, expirado el cual se convierte en una acción simple. (I. 4, 6, 25. D. 4, 2. C. 2, 20.) Vid. METUS. FORMULA OCTAVIANA.

ACTIO NEGATORIA.—Acción real, civil, concedida al propietario de una cosa contra todo el que pretenda tener sobre ella cualquier derecho de servidumbre, predial o personal, a fin de obtener una declaración judicial de inexistencia del pretendido derecho. Presenta como particularidad esta acción la de que el demandante está casi siempre en posesión de la cosa sobre la cual niega—de ahí su nombre—la existencia del pretendido derecho del demandado, aunque puede suceder que no posea, cual ocurre si el demandado la disfruta como usufructuario. El demandante propietario sólo tendrá que probar su título, correspondiendo la carga de la prueba del pretendido derecho de servidumbre al demandado. (I. 4, 6, 2. D. 7, 6, 5, 6. D. 8, 5, 12, 4.)

ACTIO NEGATORIA UTILIS.—Acción negatoria concedida, para los mismos supuestos que ésta, en favor del poseedor de buena fe, propietario pretorio, propietario provincial, propietario peregrino, arrendatario de un *ager vectigalis* o titular de un derecho de superficie, para rechazar los atentados contra su derecho, mediante la correspondiente ficción o alteración de su fórmula originaria. Vid. ACTIO NEGATORIA.

ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM.—Originariamente acción pretoria, *in factum concepta*, y desde fines de la república, acción civil, *in ius* y de buena fe, derivada del cuasicontrato de gestión de negocios, diversificada en una acción directa y otra contraria. (I. 3, 27. Paul. 1, 4, 9. D. 3, 5, 46. C. 2, 12.) Vid. ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM DIRECTA. ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM CONTRARIA. NEGOTIORUM GESTIO.

ACTIO NEGOTIORUM — ACTIO PAULIANA

ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM CONTRARIA.—Acción derivada de la gestión de negocios, concedida en favor del gestor frente al titular del negocio administrado, para obtener de éste la eventual obligación de indemnizarle por los gastos útiles realizados. Vid. ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM.

ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM DIRECTA.—Acción derivada de la gestión de negocios, en favor del titular del negocio, para hacer efectiva la obligación del gestor de obrar rectamente en la gestión emprendida y rendir cuentas. Vid. ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM.

ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM UTILIS.—Acción de gestión de negocios concedida como útil para diversos supuestos, cual para exigir la responsabilidad del curador de un pródigo o de un loco, por mala administración de los bienes del incapacitado, o, a título de acción contraria, en la época clásica, en beneficio del tutor para conseguir reintegrarse directamente de los gastos efectuados en beneficio del pupilo. Vid. ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM.

ACTIO NOXALIS.—Acción noxal.—Vid. ACTIONES NOXALES.

ACTIO ONERIS AVERSI.—Acción derivada del contrato de transporte, pretoria y posiblemente penal, y quizá anterior a la *actio locati*, no inserta en el Edicto perpetuo por haber caído en desuso en época de Augusto, concedida contra los transportistas o barqueros que sustraían cargas llevadas en navíos. (D. 19, 2, 31.)

ACTIO OPERARUM.—Acción concedida al patrono, en reclamación de los servicios—*operae*—debidos por su liberto. Supone una variedad de la acción nacida del contrato verbal *iusiurandum liberti*, por estipulación entre el patrono y el liberto, tras la manumisión de éste; y puede también tener como fundamento un doble juramento anterior y posterior a la manumisión. (D. 38, 1.) Vid. IUSIURANDUM LIBERTI.

ACTIO PAULIANA.—Acción creada por un pretor desconocido, Paulus, en época incierta, personal, *in factum* y arbitraria, concedida en favor de los acreedores para hacer rescindir los actos que hubiese realizado fraudulentamente el deudor en su perjuicio, y tenía principal aplicación en los casos de venta de los bienes del deudor sin haber sido satisfechos los acreedores, solicitándose la revocación de la *bonorum venditio* en el plazo del año de su celebración. En el derecho justiniano reúne las características de ser *in factum*, arbitraria, temporal e intransmisible a los herederos en ciertos casos, como resultado de la fusión de la anterior *actio publiciana pretoria* con el *interdictum fraudatorium*, pudiendo ejercitarse contra todos los actos fraudulentos realizados con tal finalidad, contra el deudor y contra los terceros beneficiados por el acto. (I. 4, 6, 6. D. 22, 1, 38, 4. D. 42, 8. C. 8, 75.)

ACTIO PECUNIAE — ACTIO PRAESCRIPTIS

ACTIO PECUNIAE CONSTITUTAE.—Acción derivada del pacto pretorio de *constitutum*. Vid. ACTIO DE PECUNIA CONSTITUTA.

ACTIO PER QUAM QUAE IN FRAUDEM CREDITORUM ALIENATA SUNT REVOCANTUR.—Acción pretoria *in factum*, personal y arbitraria, también conocida con la denominación de *actio Pauliana*. (D. 22, 1, 38, 4.) Vid. ACTIO PAULIANA.

ACTIO PER QUAM QUAE IN FRAUDEM CREDITORUM GESTA SUNT REVOCANTUR.—Acción pretoria, *in factum*, personal, penal y arbitraria, concedida al *curator bonorum* del fallido contra el deudor y sus cómplices y terceros adquirentes, en el supuesto de haberse empobrecido mediante actos de gestión fraudulentos, con la finalidad de obtener la revocación de tales actos o lograr una condena al cuádruplo del perjuicio causado o al beneficio obtenido por el demandado. Vid. ACTIO PAULIANA.

ACTIO PER SPONSIONEM.—Vid. PROCEDIMIENTO PER SPONSIONEM.

ACTIO PIGNERATICA.—Acción prendaria; inicialmente, acción pretoria, *in factum*; posteriormente, acción *in ius*, personal y de buena fe, sancionadora de las obligaciones derivadas del contrato de prenda, y diversificada en el derecho justiniano en una acción directa y otra contraria. (I. 3, 14, 4. D. 13, 7. C. 4, 24.) Vid. ACTIO PIGNERATICA DIRECTA. ACTIO PIGNERATICA CONTRARIA. PIGNUS.

ACTIO PIGNERATICA CONTRARIA.—Denominación con que se conoce en el derecho justiniano a la *actio pigneraticia*, derivada del contrato de prenda, en favor del acreedor prendario, para sancionar las obligaciones del deudor y permitirle reclamar la indemnización de los gastos realizados en la cosa recibida en prenda. (D. 13, 7.) Vid. ACTIO PIGNERATICA.

ACTIO PIGNERATICA DIRECTA.—Denominación con que se conoce en el derecho justiniano a la *actio pigneraticia*, derivada del contrato de prenda, en favor del deudor que entregó la cosa en garantía, a fin de exigir del acreedor prendario la recta conservación de la cosa, y su restitución una vez satisfecha la deuda. (I. 3, 14, 4. D. 13, 7. C. 4, 24.) Vid. ACTIO PIGNERATICA.

ACTIO PIGNERATICA IN REM.—Acción real, ejercitable como tal *erga omnes*, contra todos, derivada del derecho real de prenda, *pignus*, en favor de su titular. Vid. PIGNUS.

ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS.—Acción civil, *in ius*, de buena fe y arbitraria, sancionadora de las obligaciones nacidas en los contratos innominados y concedida a aquella parte que ha cumplido su prestación, para obtener la ejecución de la contraprestación debida o una indemnización equivalente. Su denominación procede del hecho de que en tales su-

ACTIO PRAETORIA — ACTIO PUBLICIANA

puestos, al no poderse indicar en la *demonstratio* de la fórmula el nombre del contrato, por no ser de los contratos tipos, el magistrado iniciaba la redacción de la fórmula *prescriptis verbis* relatando los hechos que han engendrado la obligación que tratta de ampararse. (I. 4, 6, 11. D. 19, 5. C. 4, 64.)

ACTIO PRAETORIA.—Acción pretoria; dicese de las concedidas por el pretor en su Edicto. Vid. ACTIONES PRAETORIAE.

ACTIO PRO IUDICATI.—Probable acción ejecutiva, para demandar el cumplimiento de una decisión recaída en el procedimiento extraordinario, en razón de tenerse a la parte por sentenciada en virtud de su conducta, y distinta de la *actio iudicati* del procedimiento *per formulam*. (D. 42, 2, 6.)

ACTIO PRO SOCIO.—Acción de buena fe, derivada del contrato de sociedad, *societas*, en favor de cada uno de los socios, para durante la sociedad, reclamar y hacer efectivas las obligaciones entre sí y con la sociedad, y, a su disolución, para liquidar las obligaciones entre los asociados. (I. 2, 35. I. 3, 26, 9. D. 17, 2. C. 4, 37.) Vid. SOCIETAS.

ACTIO PRODITA.—Vid. ACTIONES VULGARES.

ACTIO PROHIBITORIA.—Acción real que corresponde al propietario contra los que pretendan tener sobre su cosa un derecho real de servidumbre, y mediante la cual el propietario afirma su derecho a prohibir al demandado el ejercicio de tal derecho real. (I. 4, 6, 2. D. 7, 6, 8, 5.)

ACTIO PROHIBITORIA UTILIS.—Acción prohibitoria concedida a título de útil fuera de los casos normales de aplicación de tal acción, para hipótesis semejantes; por ejemplo, en favor de los propietarios provinciales o peregrinos. Vid. ACTIO PROHIBITORIA.

ACTIO PROTUTELAE.—Acción del sometido a tutela, para demandar la rendición de cuentas al protutor por la administración de los bienes del pupilo, y cuyo ejercicio es posible aun antes de la llegada de éste a la pubertad. (D. 27, 5, 1.)

ACTIO PROTUTELAE CONTRARIA.—Acción pretoria concedida al protutor contra el pupilo para hacer efectiva la indemnización por el ejercicio de su administración y custodia. (D. 27, 5, 1, 1, 2.)

ACTIO PROTUTELAE DIRECTA.—Vid. ACTIO PROTUTELAE.

ACTIO PUBLICIANA.—Acción pretoria *in rem*—creada por un pretor desconocido, llamado Publio—, ficticia, *in ius*, perpetua, concedida con el fin de proteger a quienes no teniendo la condición de propietarios quiritarios (por ejemplo, el propietario bonitario o pretorio, poseedor de buena fe), se encontraban poseyendo en vías de usucapir, para poder opo-

ACTIO QUAE — ACTIO QUASI

nerse a quien los desposee. En virtud de la ficción introducida por el pretor, el juez debería resolver como si la usucapión iniciada se hubiera cumplido y el demandante ejercitase la correspondiente acción reivindicatoria; es, por tanto, un *rei vindicatio ficticia*, por lo que se la ha denominado *reivindicatio ficticia*. (G. 4, 36. I. 4, 6, 4. D. 6, 2. D. 17, 1, 57. D. 44, 7, 35.)

ACTIO QUAE AD ULTIONEM PERTINENT.—Denominación con que también se conocen las acciones pertenecientes a la categoría de las *actiones vindictam spirantes*. Vid. ACTIONES VINDICTAM SPIRANTES.

ACTIO QUAE INFITIANDO IN DUPLUM CRESCUNT.—Acción perteneciente a la categoría de las *actiones quae crescunt in duplum adversus infitiantem*. Vid. ACTIONES QUAE CRESCUNT IN DUPLUM ADVERSUS INFITIANTEM.

ACTIO QUANTI MINORIS.—Acción introducida por los ediles en su edicto, para determinadas ventas y con posterioridad ampliada para todas, concedida en favor del comprador de una cosa afectada por un vicio oculto que la hace desmerecer, a fin de obtener una disminución del precio o una indemnización equivalente a la diferencia entre el precio satisfecho y el que debiera pagar conocido el defecto, la cual podía ejercitarse varias veces, a medida que se fuesen descubriendo nuevos defectos, si bien tenía de validez un año útil, a partir de la fecha de la venta. (D. 21, 1.) Vid. ACTIO AESTIMATORIA. ACTIO REDHIBITORIA.

ACTIO QUASI INSTITORIA.—Acción, también denominada *actio ad exemplum institoriae*, que supone una ampliación postclásica de la *actio institoria*, concedida a quien ha contratado con un mandatario civil a fin de dirigirse contra el mandante en demanda del cumplimiento de las obligaciones contraídas en su nombre por el mandatario. (D. 3, 5, 30 pr. D. 14, 3, 5, 8, 12, 19. D. 17, 1, 10, 5. D. 19, 1, 3, 25. C. 4, 25, 5, 6.) Vid. ACTIO INSTITORIA.

ACTIO QUASI PUBLICA.—Acción casi pública; acción perteneciente a una categoría de acciones semejantes a las denominadas públicas o populares, y cuyo ejercicio corresponde a todos los ciudadanos.

ACTIO QUASI SERVIANA.—Acción pretoria, real, útil, *in factum concepta*, concedida a imitación de la *actio Serviana*, para sancionar el derecho real pretorio de hipoteca, en favor del acreedor hipotecario que reclama el objeto dado en garantía por falta de pago al vencimiento de la deuda garantizada. Es la propia *actio Serviana*, conferida en los casos de prenda convencional, denominada en la compilación justiniana *actio hypothecaria* o *vindicatio pignoris*. (I. 4, 6, 7. D. 16, 1, 13, 1.)

ACTIO QUASI TRIBUTORIA.—*Actio tributoria*, concedida a título de útil. (D. 14, 1, 6.) Vid. ACTIO TRIBUTORIA UTILIS.

ACTIO QUASI — ACTIO REI

ACTIO QUASI TUTELAE.—Vid. ACTIO TUTELAE UTILIS.

ACTIO QUOD IUSSU.—Acción pretoria, perpetua, concedida en favor de las personas que han contratado con un *alieni iuris* o un esclavo autorizado en forma expresa por el *paterfamilias* para que puedan reclamar de éste el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto realizado por aquél. (G. 4, 70. I. 4, 7, 1. D. 15, 4. C. 4, 26.)

ACTIO QUOD METUS CAUSA.—Acción de *metus*. Vid. ACTIO METUS CAUSA.

ACTIO QUOD PUBLICANUS.—Acción pretoria, transmisible contra los herederos, concedida contra los publicanos por los objetos que hubieren arrebatado violentamente en favor de sus propietarios.

ACTIO RATIONIBUS DISTRAHENDIS.—Denominación con la que los juristas designaban la acción conocida desde el derecho antiguo, civil, penal y al doble, concedida contra el tutor legítimo por las sustracciones llevadas a cabo en los bienes del pupilo, las cuales no tenían el carácter de hurto, con la finalidad de obtener una condena o indemnización equivalente al doble de lo sustraído. Esta acción, transmisible contra sus herederos, podía ser dirigida, en el derecho justiniano, contra todos los tutores. (D. 27, 3.)

ACTIO RECEPITICIA.—Acción pretoria, para algunos civil, derivada del *receptum*, de carácter *in factum*, y en cuya virtud el cliente de un banquero podía exigir de éste el cumplimiento de la obligación contraída de satisfacer una cantidad determinada en un día fijo en relación con un tercero. (I. 4, 6, 8. C. 4, 18, 2.)

ACTIO REDHIBITORIA.—Acción honoraria, arbitraria, para la resolución de la venta; creada por los ediles curules en su edicto, en favor del comprador de esclavos o animales afectados por vicios ocultos, y posteriormente extendida para todos los supuestos de venta, para obtener, frente al vendedor que afirmó tener la cosa vendida cualidades que no posee o haber ocultado vicios o defectos que la desmejoraban, una especie de restitución por entero, pues el vendedor devolverá el precio, con sus intereses, y el comprador la cosa, con sus accesorios y frutos. En caso de no ser ello posible conduce a una indemnización simple o doble, según que el demandado acceda o se niegue a las restituciones debidas, lo que parece ser reflejo de su primitivo carácter penal. (D. 21, 1. D. 47, 2, 17, 2.) Vid. ACTIO QUANTIS MINORIS.

ACTIO REI UXORIAE.—Originariamente, acción pretoria, *in bonum et aequum* concepta, de buena fe, concedida a la mujer en los casos de divorcio o de muerte del marido para reclamar la devolución de aquella parte de los bienes dotes que conforme a la equidad le deban ser restituidos. Posteriormente, se transforma en una acción civil de buen

ACTIO REIVINDICATORIA — ACTIO SERVIANA

na fe, concedida a la mujer divorciada, así como al *paterfamilias* de la mujer premuerta, con referencia a la dote profecticia, para reclamar la restitución de los bienes dotales, deducción hecha de los créditos que el marido tuviere derecho a retener. (G. 4, 62. I, 4, 6, 29. Ulp. 6, 6. D. 4, 5, 8. D. 47, 10, 11, 1. C. 5, 13.)

ACTIO REIVINDICATORIA.—Vid. REIVINDICATIO.

ACTIO REM AMOTARUM.—Acción pretoria, especial, que sustituye a la *actio furti* entre los cónyuges, concedida a un cónyuge frente al otro cuando éste, en previsión del divorcio, ha sustraído determinados bienes, a fin de obtener una indemnización equivalente al valor de los mismos. (D. 25, 2. C. 5, 21.)

ACTIO RESCISSORIA.—Acción rescisoria; generalmente acción cuyo ejercicio es posible una vez rescindido el acto que primeramente la había extinguido. Así la pretoria concedida como útil a un acreedor para perseguir al deudor originario, sustituido por una mujer, una vez rescindida la intercesión realizada por ésta, en contra de la prohibición legal. Igualmente, la concedida al donante para perseguir a su antiguo deudor en los supuestos de una donación excesiva realizada por delegación, una vez rescindida ésta. (I. 4, 6, 5, 6. D. 4, 6, 28, 5. 6. D. 4, 2, 9, 4. D. 12, 6, 14.)

ACTIO RESTITUTORIA.—Denominación con que también es conocida la *actio rescissoria*. Vid. ACTIO RESCISSORIA.

ACTIO RUTILIANA.—Acción pretoria útil, creada por el pretor Rutilio Rufo, concedida en el supuesto de una *bonorum venditio* en favor del adquirente, y cuya fórmula presentaba la particularidad de insertarse su *intentio* a nombre de la persona del vendedor y la *condemnatio* a nombre del *bonorum emptor*, de modo que el demandado resulte condenado en su favor por lo que pertenecía o se le debía al otro (G. 4, 35.) Vid. FORMULA RUTILIANA.

ACTIO SACRAMENTI.—Vid. LEGIS ACTIO PER SACRAMENTO.

ACTIO SEPULCHRI VIOLATI.—Acción derivada del hecho ilícito de violación de sepultura. Como acción pretoria, *in aequum et bonum concepta* e infamante, corresponde al titular del derecho al sepulcro contra el violador del mismo, para obtener una indemnización equivalente o superior a cien mil sestericios; como acción popular *in factum* corresponde a cualquier ciudadano, en defecto del titular del sepulcro, para perseguir al autor del delito en obtención de una multa por la misma cantidad. (D. 47, 12. C. 9, 19.) Vid. SEPULCHRUM.

ACTIO SERVI CORRUPTI.—Vid. ACTIO DE SERVO CORRUPTO.

ACTIO SERVIANA IN REM.—Acción pretoria, *in factum con-*

ACTIO SERVIANA — ACTIO TRIBUTORIA

cepta e in rem, de tipo reivindicatorio, creada a fines de la República para proteger los derechos del arrendador en sus créditos contra el colono no satisfechos, garantizados por la pignoración de los *illata* o útiles de la explotación, a fin de obtener la posesión de los mismos, aunque no se encuentren en poder del colono o arrendatario. Por esta acción, insertada al final del Edicto perpetuo de Salvio Juliano, la prenda convencional hizo su ingreso en la esfera de los derechos reales. (I. 4, 6, 7. D. 3, 3, 42, 4. D. 10, 4, 3, 3. D. 43, 33, 2. C. 4, 32, 19.) Vid. ACTIO QUASI SERVIANA. PIGNUS.

ACTIO SERVIANA UTILIS.—Vid. ACTIO HYPOTHECARIA. ACTIO QUASI SERVIANA.

ACTIO SI CERTUM PETITUR.—Denominación con que también es conocida por los comentaristas la *condictio certae pecuniae*, como acción para demandar una cantidad cierta, *certa pecunia*, en oposición a la acción para reclamar una cosa determinada, *certa res*, *un rectum* (D. 13, 3, 1.) Vid. CONDITIO CERTAE PECUNIAE.

ACTIO SPECIALIS.—Acción especial; acción en la que se hacía constar la causa de la obligación en cada caso y que fue sustituida por la correspondiente *actio generalis*, desde cuyo momento quedó como acción concurrente. (D. 17, 2, 38.)

ACTIO STRICTI IURIS.—Acción de derecho estricto. Vid. ACTIONES STRICTI IURIS.

ACTIO SUBSIDIARIA.—Acción especial concedida por un Senadoconsulto de época del Emperador Trajano a los sometidos a tutela o *cura*, contra los magistrados inferiores encargados de proponer a los magistrados superiores los fiadores de la gestión del tutor o curador o de aceptar los propuestos, para exigir la responsabilidad derivada de su insolvencia. (D. 27, 8, 1. C. 5, 75, 5.)

ACTIO SUSPECTI CURATORIS.—Acción para conseguir la remoción de un curador, concedida en beneficio del sometido a curatela.

ACTIO SUSPECTI TUTORIS.—Vid. ACCUSATIO SUSPECTI TUTORIS.

ACTIO TRIBUTORIA.—Acción de distribución; una de las denominadas *actiones adiecticiae qualitatís*, concedida por el pretor contra el padre o dueño por los negocios que el hijo de familia o el esclavo han realizado con bienes de su peculio y con conocimiento de su padre o dueño, correspondiendo su ejercicio a las personas que en tales circunstancias contrataron con ellos, a fin de que por un procedimiento de concurso se reintegren proporcionalmente todos los acreedores en los bienes que constituían el peculio. (G. 4, 72. I. 4, 7, 3. D. 14.) Vid. ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS.

ACTIO TUTELAE — ACTIO VENDITI

ACTIO TUTELAE.—Acción de tutela; acción civil, de buena fe y personal, derivada del ejercicio de la tutela para hacer efectivas las obligaciones nacidas de ésta. Durante la época clásica tiene carácter infamante cuando se ejercita por el pupilo o sus herederos contra el tutor para lograr la devolución de los bienes administrados, con sus aumentos e indemnización por los daños y perjuicios sufridos por su gestión, así como la devolución de los bienes adquiridos por cuenta del pupilo. En el derecho justinianeo se diversifica en dos acciones, una directa y otra contraria. (G. 1, 191, G. 4, 62. 182. l. 3, 27, 2. D. 27, 3-4.) Vid. ACTIO TUTELAE DIRECTA. ACTIO TUTELAE CONTRARIA.

ACTIO TUTELAE CONTRARIA.—Acción de tutela, conferida, en el derecho justinianeo, al tutor para demandar de su antiguo pupilo o de sus herederos el reembolso de los gastos realizados en interés del pupilo con ocasión de su gestión como tutor. (D. 27, 4. C. 5, 58.) Vid. ACTIO TUTELAE.

ACTIO TUTELAE DIRECTA.—Acción de tutela concedida, durante el derecho justinianeo, con ocasión del ejercicio de la tutela en favor del sometido a ella o de sus herederos para hacer efectivas las obligaciones del tutor por las faltas cometidas en la administración y en las que no hubiera incurrido de tratarse de sus bienes propios. (l. 3, 27, 2. D. 27, 3-4.) Vid. ACTIO TUTELAE.

ACTIO TUTELAE UTILIS.—Acción de tutela concedida como acción útil, a partir del Emperador Claudio, contra el tutor inactivo por el riesgo de su no administración, y desde M. Aurelio, contra el tutor que teniendo conocimiento de su designación deja transcurrir el tiempo sin alegar excusas, aunque no haya intervenido en la administración de los bienes. (Vat. fr. 155. D. 46, 6, 4, 3. D. 26, 7, 1.) Vid. ACTIO TUTELAE.

ACTIO UTILIS AD EXEMPLUM INSTITORIAE.—Vid. ACTIO QUASI INSTITORIA.

ACTIO VECTIGALIS.—Nombre con que los autores modernos designan a la acción pretoria, real e *in factum*, creada en favor del arrendatario a perpetuidad o a largo plazo de un fundo propiedad del Estado, Municipio o Corporación religiosa, para reclamar la restitución del mismo contra cualquier persona que intente detentarlo, inclusión hecha del propietario. (D. 39, 2, 15, 26. D. 21, 2, 66 pr.) Vid. EMPHYTEUSIS.

ACTIO VENDITI.—Acción de venta; civil, personal y de buena fe, derivada del contrato consensual de compraventa —*emptio venditio*— en favor del vendedor para reclamar del comprador la entrega del precio y eventualmente cualquier otra obligación derivada de la misma, cual el abonar los gastos causados por la conservación de la cosa. (D. 19, 1. C. 4, 49.) Vid. EMPITIO VENDITIO. ACTIO EMPTI.

ACTIO VI BONORUM — ACTIONES ARBITRARIAE

ACTIO VI BONORUM RAPTORUM.—Vid. ACTIO BONORUM VI RAPTORUM.

ACTIONE TENERI.—Vid. IUDICIO TENERI.

ACTIONEM ACCIPERE.—Aceptación de la acción o de la fórmula en el procedimiento *per formulam* o formulario. VID. ACCIPERE IUDICIUM.

ACTIONEM DARE ET DENEGARE.—Facultad del pretor de conceder o denegar protección judicial, otorgando o no acción, concediendo autorización para entrar en el litigio o denegándola.

ACTIONEM EDERE.—Proposición de la acción, en el procedimiento *per formulam* o formulario.

ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS.—Denominación con

que se califican por los autores diversas acciones pretorias concedidas contra el *paterfamilias* o dueño, como consecuencia de los negocios llevados a cabo por un *alieni iuris* o esclavo en la gestión o con la personalidad económica que él la había concedido y otorgadas en favor de las personas que con ellos negociaron. No son acciones distintas de las nacidas de cada uno de esos negocios o contratos en particular, pero modificadas en una parte de su fórmula, generalmente por una transposición de sujetos en la *intentio* y *condemnatio* y revestidas de calificaciones especiales, de donde su nombre. Estas acciones son la *actio quod iusso*, *exercitoria*, *institoria*, *tributoria*, *de peculio* y *de in rem verso*. (G. 4, 69-74. I. 4, 7.) Vid. ACTIO DE IN REM VERSO. ACTIO DE PECULIO. ACTIO EXERCITORIA. ACTIO INSTITORIA. ACTIO QUOD IUSSO. ACTIO TRIBUTORIA.

ACTIONES ADVERSUS INFITIANTEM.—Acciones en las que se persigue una condena al doble contra la parte que niega el fundamento de la acción, cual sucede con la *actio iudicati*, *dependi*, *damni iniuria dati*. También se las denomina *actiones quae crescunt in duplum adversus infitiantem*. (G. 4, 9. I. 4, 6, 23 y 26.)

ACTIONES AEDILICIAE.—Acciones edilicias; acciones honorarias dadas por los ediles curules para amparar situaciones jurídicas de su competencia, cual la derivadas de las ventas de esclavos o ganados en los mercados, tales como la *actio redhibitoria* y *quanti minoris*. (D. 21, 1, 23, 4. 44, 1. 48, 4. C. 4, 48.) Vid. ACTIO QUANTI MINORIS. ACTIO REDHIBITORIA. ACTIONES HONORARIAE.

ACTIONES ARBITRARIAE.—Acciones arbitrarias; acciones de carácter especial en razón de los poderes que confieren al juez. En ellas, el juez tiene una facultad propia, *arbitrium*, en virtud de la cual puede, antes de pronunciar la condena, fijar equitativamente las satisfacciones debidas por el demandado, y de conformidad con el texto de la fórmula, sólo condenaba si el demandado no restituía, no pagaba o no

ACTIONES BONAE — ACTIONES CONTRARIAE

exhibía, según los casos (*nisi restituat, nisi solvat, nisi exhibeat*), haciéndolo por una cantidad pecuniaria fijada por el demandante previo juramento, o por el juez, según su estimación. Tenían este carácter las acciones *in rem*, a excepción de las prejudiciales, y las acciones de dolo, *metus causa, de eo quod certo loco, ad exhibendum, pauliana, calvisiana, favian, aquae pluviae arcendae, finium regundorum, redhibitoria*, y posiblemente la *actio depositi y commodati*. (I. 4, 6, 31. D. 12, 3, 5. D. 13, 4. C. 3, 18.)

ACTIONES BONAE FIDEI.—Acciones de buena fe; acciones civiles, *in personam* e *in ius concepta*, derivadas de un contrato o cuasicontrato sinalagmático, caracterizadas por contener en la *intentio* de su fórmula la expresión *ex fide bona*, con lo que indica se deja al juez un amplio margen para apreciar de una manera equitativa las obligaciones resultantes, pues resolverá según su buena fe. Tienen este carácter las acciones siguientes: *commodati, depositi, fiduciae, pigneraticia, empti, venditi, locati, conducti, pro socio, mandati, negotiorum gestorum, tutelae, communi dividundo, familiae erciscundae, praescriptis verbis, rei uxoriae*. (G. 4, 62. I. 4, 6, 28. D. 17, 2, 38.) Vid. ACTIONES STRICTI IURIS. IUDICIA BONAE FIDEI.

ACTIONES CERTAE.—Acciones ciertas; dicese que las acciones caracterizadas porque el objeto de la pretensión del actor se encuentra determinado de una manera precisa.

ACTIONES CIVILES.—Acciones civiles; acciones concedidas por el derecho civil, con relación a las cuales el magistrado no hacía más que confeccionar su fórmula, por regla general durante la época clásica; son acciones perpetuas, si bien existen excepciones, cual sucede con la *actio depensi* y la *querella inofficiosi testamenti*. (I. 4, 6, 3. D. 44, 7, 25, 2.) Vid. ACTIONES HONORARIAE.

ACTIONES CIVILES IN PERSONAM.—Vid. ACTIONES IN PERSONAM CIVILES.

ACTIONES CIVILES IN REM.—Vid. ACTIONES IN REM CIVILES.

ACTIONES CONFESSORIAE.—Acciones confesorias; acciones que tienen por base la confesión llevada a cabo por el demandado y que prescriben al juez imponer al demandado una condena evaluada, conforme a lo reconocido, sin llegarse a una condena al doble, como sucede en caso de negarse la pretensión. (D. 9, 2, 23, 11. 25, 1.)

ACTIONES CONTRARIAE.—Acciones contrarias; acciones generalmente de buena fe concedidas en el derecho justinianeo con ocasión de contratos bilaterales imperfectos, para hacer posible a la parte no interesada directamente el exigir a la otra parte la eventual obligación nacida para ella de indemnizar los gastos y perjuicios derivados de la ejecución de la obligación por aquélla. Tienden a restituir o a prestar,

ACTIONES DIRECTAE — ACTIONES IN BONUM

no a un *dare*, como sucede con la *actio commodati contraria*, *depositi contraria*, *fiduciaie contraria*, *mandati contraria*, *pigneraticia contraria*, *tutelaie contraria*.

ACTIONES DIRECTAE.—Acciones directas; acciones generalmente de buena fe, derivadas—en oposición a las *actiones contrariae*—en el derecho justiniano en favor de la parte directamente interesada en un contrato bilateral imperfecto, a fin de hacer cumplir a la parte normalmente obligada las obligaciones nacidas del mismo, cual sucede con la *actio commodati directa*, *depositi directa*, *fiduciaie directa*, *mandati directa*, *pigneraticia directa*, *tutelaie directa*. También, en oposición a las *actiones utilis*, se designan con este nombre a las acciones civiles o pretorias ejercitadas dentro de su propia esfera.

ACTIONES FAMOSAE.—Denominación con que se conocen las acciones de naturaleza infamante, es decir, las que acarrearán infamia. (D. 3, 2, 6, 1. 7. D. 4, 3, 1, 4. D. 37, 15, 5, 1. D. 47, 10, 7.)

ACTIONES FICTICIAE.—Acciones ficticias; acciones honorarias, generalmente pretorias, *in ius*, y útiles, por las que se amplía, mediante una ficción, la acción civil correspondiente. Se denominan así a causa de la ficción que el magistrado introduce en la fórmula, redactando su *intentio in ius*, en virtud del cual se ordena al juez que resuelva el litigio como si el elemento requerido para la existencia del derecho que pretende el demandante, o la circunstancia precisa en éste existiera, es decir, como si estuviere el actor en las condiciones necesarias para ejercitar la acción civil correspondiente. Pueden citarse, entre otras, la *actio publiciana*, la concedida al *bonorum emptor*, *rutiliana*, etc. También se llaman ficticias ciertas fórmulas redactadas por ficción de las antiguas acciones de la ley. (G. 4, 32-36. l. 4, 6, 3. 4.)

ACTIONES HONORARIAE.—Acciones honorarias; acciones concedidas por los magistrados en virtud de su *iurisdictio*, bien para sancionar una disposición especial contenida en su edicto o bien para extender a nuevas aplicaciones las acciones del Derecho civil (*actiones ficticiae*) a supuestos distintos. Los magistrados que gozan de esta facultad—*qui gerunt honores*—son los pretores y los ediles, de donde su diferenciación en pretorias y edilicias. En razón a su forma se diversifican en *actiones in factum* y *ficticiae*. (D. 6, 2, 1. D. 35, 2, 32. D. 44, 7, 35. D. 50, 16, 178, 3.) Vid. ACTIONES PRAETORIAE. ACTIONES AEDILICIAE.

ACTIONES IN BONUM ET AEQUUM CONCEPTAE.—Categoría de acciones pretorias de buena fe, caracterizadas por insertar su fórmula una *condemnatio* en la que se ordena al juez condene al demandado en la cantidad que le parezca justo y equitativo, lo que *bonum et aequum ei videbitur*. Entre estas acciones se encuentran la *actio de effusis*, en

ACTIONES — ACTIONES IN PERSONAM

el supuesto de alcanzar a un hombre libre, la *actio rei uxoriae*, la *actio sepulchri violati*. (D. 9, 3, 5, 5. D. 47, 10, 11, 1. D. 47, 12, 10.)

ACTIONES IN FACTUM.—Acciones honorarias, concebidas con referencia a un hecho; es decir, acciones en cuya *intentio* se plantea al juez una exposición de hechos cuya existencia le corresponde determinar y con relación a la cual procederá la posterior condena o absolución; por ejemplo, la *actio hypothecaria* y la *actio doli*. (G. 4, 46. l. 4, 6, 12. D. 19, 5, 11.) Vid. ACTIONES HONORARIAE. ACTIONES IN IUS.

ACTIONES IN IUS.—Acciones civiles u honorarias, concebidas con referencia a un derecho, es decir, acciones en cuya *intentio* se plantea al juez una cuestión de Derecho, a la que ha de atenderse para su resolución. Frente a esta categoría de acciones se colocan las *in factum*, siendo probable que en muchos casos éstas precedieren a las *in ius*, lo que permite explicar que en la época clásica en ocasiones existiere una doble fórmula, para sancionar obligaciones civiles, una concebida *in ius* y otra *in factum*. (G. 4, 45. 47.) Vid. ACTIONES IN FACTUM.

ACTIONES IN PERSONAM.—Acciones personales; categoría de acciones formulada frente a la de *acciones in rem*, y presentadas en las Instituciones de Gayo y de Justiniano como la *summa divisio*, no escapando, en general, las acciones de una u otra categoría. Las acciones *in personam* sancionan todos los derechos personales o de crédito nacidos de un contrato o de un delito, por lo que se dirigen necesariamente contra un adversario jurídicamente determinado, el deudor, el cual aparecerá concretado en la *intentio* de la fórmula. Las *acciones in personam* se designan siempre por la palabra *actio*, *condictio* o *personalis actio*. (G. 4, 1, 2. l. 4, 6, 1. D. 44, 7, 25 pr. D. 50, 16, 178, 2.) Vid. ACTIONES IN PERSONAM CIVILIS. ACTIONES IN PERSONAM PRAETORIAE. ACTIONES IN REM.

ACTIONES IN PERSONAM CIVILES.—Acciones personales que sancionan las obligaciones de carácter personal o de crédito, nacidas de los contratos, cuasicontrato y delitos. Aparte de las especiales nacidas de cada contrato, cuasicontrato o delito, en particular las más importantes son las que individualmente se designan con el nombre de *condictio*. Vid. CONDICTIO. ACTIONES IN PERSONAM.

ACTIONES IN PERSONAM PRAETORIAE.—Acciones personales concedidas por el pretor, como creación suya o como acción civil ampliada a supuestos distintos de los establecidos por el Derecho, cual acción *in factum* o *ficticia*; tales son, entre otras muchas, la *actio pauliana*, la *actio doli*, la *actio metus causa*, la *actio de eo quod certo loco*, la *actio de pecuniae constituta*, la *actio iusiurandi*, *actio furti manifesti*, *actio vi bonorum raptorum*, las *actiones adiecticiae*

ACTIONES — ACTIONES INTERROGATORIAE

qualitatis, etc. (G. 4, 34. 35. I. 4, 6, 12.) Vid. ACTIONES IN PERSONAM.

ACTIONES IN REM.—Acciones reales; categoría de acciones formulada frente a las *acciones in personam*, caracterizadas por sancionar derecho reales o absolutos, de familia y de sucesión, y que pueden ser ejercitadas contra toda persona que obstaculice o desconozca el derecho que corresponde al demandante, *erga omnes*. Estas acciones reales son llamadas en particular *vindicatio*, *petitio*, y en la *intentio* de su fórmula no se incluye el nombre del demandado, que se reserva para la *condemnatio*. Se incluyen en esta categoría las llamadas prejudiciales. (G. 4, 1, 3. 4. 5. I. 4, 6, 1. D. 44, 7, 25, pr. D. 50, 15, 178, 2.) Vid. ACTIONES IN REM CIVILIS. ACTIONES IN REM PRAETORIAE. ACTIONES IN PERSONAM.

ACTIONES IN REM CIVILIS.—Categoría de acciones reales civiles, es decir, conferidas de conformidad con el Derecho civil, cuales la *rei vindicatio*, la *actio confessoria*, la *actio negatoria* y la *hereditatis petitio*. Vid. ACTIONES IN REM.

ACTIONES IN REM PRAETORIAE.—Categoría de acciones reales honorarias o pretorias, concedidas *in factum* o con carácter de acción *ficticia*, cuales la *actio publiciana*, la *actio vectigalis*, la *actio serviana* y la *actio quasi serviana* o *hypothecaria*, dentro de una multiplicidad de ellas. Vid. ACTIONES IN REM.

ACTIONES IN REM SCRIPTAE.—Acciones de carácter personal, derivadas de relaciones personales o crediticias, sancionadoras de obligaciones, pero que presentan la particularidad de que el sujeto contra quien se intentan no está determinado de una manera cierta, como en las acciones reales, sino que viene concretado por una relación con el objeto, de una relación real a la que está unida la obligación—obligación *propter rem*, según la doctrina moderna—. Por ello, la *intentio* de estas acciones no contiene el nombre del demandado, cual sucede, por ejemplo, con la *actio metus causa*. (I. 4, 6, 1. D. 4, 2, 9, 8. D. 6, 1, 9, 13. 24. 27. C. 3, 32.)

ACTIONES INCERTAE.—Acciones inciertas; categoría de acciones en las que el objeto de la pretensión del demandante no se encuentra precisado de una manera determinada, sino que corresponde al juez determinar el alcance exacto del derecho del actor, cual la *actio civilis incerti*, *actio praescriptis verbis*. (G. 4, 49. 51. D. 2, 5, 3. D. 10, 3, 23. D. 45, 1, 121. C. 8, 53, 9, 22.)

ACTIONES INTERROGATORIAE.—Acciones interrogatorias; concedidas al demandante después de haber sido interrogado el demandado en presencia del magistrado, *interrogatio in iure*, y cuyo texto y fórmula es redactado de conformidad con lo manifestado, a cuyo tenor habrá de estarse en lo sucesivo por tener para el interrogado valor vinculante. (D. 11, 1, 1, 1; 22.)

ACTIONES LEGIBUS — ACTIONES PERPETUAS

ACTIONES LEGIBUS PRODITAE.—Expresión con la que se quiere indicar que las acciones a que se hace referencia nacieron de la ley, usos antiguos o fuentes jurídicas remotas a ellas asimiladas. (G. 4, 11. D. 19, 5, 11.)

ACTIONES MANDATAE.—Acciones derivadas del contrato de mandato, en cuya virtud el cedente confiere sus acciones al cesionario para que éste las intente contra su deudor. (D. 3, 3, 70. D. 15, 1, 51, 53. D. 46, 3, 76.) Vid. MANDATUM.

ACTIONES MERE POENALES.—Acciones penales que persiguen únicamente obtener una satisfacción o indemnización a título de pena, del autor de un delito, y que pueden ser acumuladas con las acciones *rei persecuandae causa*. Vid. ACTIONES POENALES.

ACTIONES MIXTAE.—Acciones mixtas; denominación comprensiva de varios tipos de acciones. Como término de una clasificación trimembre de las acciones en penales, reipersecutorias y mixtas, tienen este carácter las acciones que persiguen el obtener un valor que ya no existe en el patrimonio del demandante, y al propio tiempo imponer al demandado la satisfacción de una suma de dinero a título de pena; indemnizan a la víctima y castigan al delincuente, como la *actio vi bonorum raptorum* y la *actio legis Aquiliae*. (G. 4, 171. Paul. 1, 19, 1. l. 4, 6, 19.) Como miembro de una clasificación de las acciones en personales, reales y mixtas, tienen este carácter las acciones divisorias, también denominadas acciones *tam in rem quam in personam*. Por último, en razón del papel que las partes representan en el proceso, se califican de acciones mixtas aquellas en que por su propia y especial naturaleza ambas partes pueden considerarse como demandantes. (G. 4, 6-9. l. 4, 6, 16, 17, 19.) Vid. ACTIONES POENALES. ACTIONES REI PERSEQUENDAE CAUSA. ACTIONES TAM IN REM QUAM IN PERSONAM.

ACTIONES NOXALES.—Acciones noxales; acciones dirigidas contra el *paterfamilias* o dueño, por la víctima, de un delito privado cometido por un *alieni iuris*, esclavo o animal bajo su potestad o pertenencia, para obtener la indemnización debida por el perjuicio o daño sufrido, con la posibilidad por parte de la persona contra la cual van dirigidas, de abandonar el autor del delito en manos del lesionado—*noxam dedere*—. El origen de estas acciones es muy remoto y su fundamento muy discutido, tratándose en todos los casos de acciones instituidas por el derecho civil o pretorio, siendo en sí estas acciones una acción normal u ordinaria dimanante del delito—por ejemplo, la acción de hurto o la acción de injuria—, modificada en el sentido de ir dirigida al *paterfamilias* o dueño, y de hacer posible el abandono noxal. (Paul. 2, 39, 7. G. 4, 75-79. l. 4, 8. D. 9, 4. C. 3, 41.)

ACTIONES PERPETUAS.—Acciones caracterizadas por la nota de perpetuidad en cuanto a la posibilidad de su ejercicio, no sometido a prescripción por el transcurso del tiempo.

ACTIONES — ACTIONES PROCURATORIAE

En la época clásica solían tener este carácter las acciones civiles, frente a las honorarias, que eran anuales, con la excepción de la *actio depensi* y la *querella inofficiosi testamenti*, y las acciones honorarias que ayudaban al derecho civil, cuales la *actio furti manifesti*, *actio publiciana* y *actio hypothecaria*, que tenían el carácter de perpetuas. (I. 4, 12. G. 4, 110. 111. D. 4, 9. 7, 6. D. 44, 7, 35.) Vid. ACTIONES TEMPORALES.

ACTIONES POENALES.—Acciones penales; acciones nacidas de los delitos privados del derecho civil o pretorio y caracterizadas por la finalidad que persiguen, cual es, un enriquecimiento para el actor víctima del delito, que reclama una satisfacción o cantidad de dinero a título de pena, cuales son la *actio furti* y la *actio iniuriarum*. (G. 4, 8. I. 4, 6, 18. 19. D. 4, 2, 14, 10. D. 47, 8, 2, 26.) Vid. ACTIONES REI PERSEQUENDAE CAUSA. ACTIONES MIXTAE.

ACTIONES POPULARES.—Acciones populares; acciones cuyo ejercicio correspondía a cualquier ciudadano y que por su naturaleza suelen ser pretorias y penales, pudiendo intentarse, bien en provecho de quien la ejercita, bien en interés público, cual la *actio de positis vel suspensis*. (I. 4, 5, 1. D. 47, 23.)

ACTIONES PRAEIUDICIALES.—Acciones prejudiciales; acciones que tienen por finalidad resolver judicialmente ciertas cuestiones de hecho o de derecho, cuya solución puede presentar utilidad al demandante con vistas a un proceso posterior, de donde su nombre de acciones prejudiciales o *praeiudicia*. No persiguiéndose con ellas una condena, su fórmula queda reducida a una simple *intentio*, concebida *in rem*. Estas acciones, unas se refieren al derecho de familia; otra, a cuestiones del estado civil, y otras a cuestiones patrimoniales; y salvo el *praeiudicium an aliquis liber sit*, procedente del derecho civil, son de origen pretorio, cual el *praeiudicium quanta dos sit*, el *praeiudicium quanta dos sit*, el *praeiudicium an ex lege Ciceria praedictum sit*, el *praeiudicium an bona iure venierint*, etc. Son acciones meramente declarativas. (G. 4, 44. I. 4, 6, 13.) Vid. CAUSA LIBERALIS. PRAEIUDICIA. PRAEIUDICIUM.

ACTIONES PRAETORIAE.—Acciones pretorias; categoría de acciones honorarias, así denominadas por haber sido concedidas por el pretor para amparar situaciones no previstas por el derecho civil y recogidas en su edicto. Vid. ACTIONES HONORARIAE. ACTIONES IN PERSONAM PRAETORIAE. ACTIONES IN REM PRAETORIAE.

ACTIONES PROCURATORIAE.—Acciones populares, susceptibles de ser intentadas por cualquier ciudadano, conducentes a una pena pecuniaria que pasa a engrosar los ingresos del Estado en su totalidad, o es repartida con el demandante. Vid. ACTIONES POPULARES.

ACTIONES QUAE CRESCUNT — ACTIONES UTILES

ACTIONES QUAE CRESCUNT IN DUPLUM ADVERSUS INFITIANTEM.—Acciones que crecen al doble; acciones en las que el demandado incurre en una condena al doble en vez de simple, cuando obstinadamente niegue el fundamento de la pretensión del demandante, y se pruebe su fundamento, como sucede con la *actio dependi*, *actio iudicati*, *actio legis Aquilae* o *damni iniuria dati*. También se las denomina *actiones adversus infitiantem*. (Paul. 1, 19. G. 4, 9. l. 4, 6, 23, 26. D. 5, 3, 20, 4. D. 12, 2, 30 pr.) Vid. INFITIATIO.

ACTIONES QUAE VINDICTAM CONTINENT.—Vid. ACTIONES VINDICTAM SPIRANTES.

ACTIONES REI PERSEQUENDAE CAUSA.—Acciones reipersecutorias; esto es, acciones por las que el demandante sólo pretende reintegrar a su patrimonio una cosa o un valor que no tiene, sin procurar un enriquecimiento; tienen este carácter las acciones *in rem* y las *in personam* nacidas de los contratos y cuasicontratos, salvo algunas que son mixtas de penales, siendo, generalmente, transmisibles contra los herederos del obligado, y pueden ser acumuladas. (G. 4, 6. l. 4, 6, 16. D. 44, 7, 35.) Vid. ACTIONES POENALES. ACTIONES MIXTAE.

ACTIONES STRICTI IURIS.—Acciones de derecho estricto; acciones civiles, *in personam* e *in ius conceptae*, caracterizadas por plantear en la *intentio* de la fórmula una cuestión de derecho a la que debe limitarse el juez en la sentencia (sin tener en cuenta otras consideraciones, como sucede en las *actiones bonae fidei*), y cuya determinación no es fácil por no enumerarse en los textos romanos; también derivan de los contratos o cuasi contratos unilaterales, cual las *condictiones*, la *actio ex stipulatu* y la *actio ex testamento*. (G. 4, 62. l. 4, 6, 28.) Vid. ACTIONES BONAE FIDEI.

ACTIONES TAM IN REM QUAM IN PERSONAM.—Acciones mixtas; categoría de acciones divisorias consideradas por Justiniano a la vez acciones *in rem* e *in personam*, reales y personales, integrada por la *actio communi dividundo*, *familiae erciscundae* y *finium regundorum*, y sobre cuyo verdadero carácter real, personal o mixto discuten los tratadistas. (l. 4, 6, 20.) Vid. ACTIONES MIXTAE.

ACTIONES TEMPORALES.—Acciones temporales; calificación dada a ciertas acciones, en razón de su vigencia limitada en cuanto al tiempo, frente a las *actiones perpetuas*. Por regla general, tienen tal carácter las acciones honorarias, salvo las que ayudan al derecho civil, como la *actio hypothecaria*, frente a las civiles, que eran perpetuas, a excepción de la *actio depensi* y la *querella inofficiosi testamenti*. (l. 4, 12. G. 4, 110. 111.) D. 44, 7, 35. D. 40, 12. 24.) Vid. ACTIONES PERPETUAS.

ACTIONES UTILES.—Acciones útiles; denominación que reciben determinadas acciones honorarias, frente a las acciones llamadas directas, por haber sido creadas por el pretor

ACTIONES — ACTOS AD AEMULATIONEM

mediante ampliación normal de la esfera de aplicación de una acción civil, y en ocasiones, de una acción pretoria, a la cual adopta por modelo en su innovación por *utilitatis causa*, pudiendo ser tanto *actiones ficticiae* como *in factum*; así, por ejemplo, la *actio legis Aquilae utilis*. (D. 13, 5, 5, 9. D. 13, 4, 1.)

ACTIONES VINDICTAM SPIRANTES.—Acciones de venganza; denominación con que se designan modernamente las acciones que tienen por objeto único exigir la satisfacción por una ofensa, una reparación moral más que pecuniaria, y que por su carácter de intransmisibles activamente se extinguen por la muerte de la persona ofendida, cual la *actio de calumnia* y la *actio iniuriarum*, entre otras. (D. 37, 6, 2, 4.)

ACTIONES VULGARES.—Acciones vulgares o corrientes; acciones que, en razón de su frecuente utilización, se encontraban en el edicto del pretor frente a otras *actiones in factum*, que por ser raramente utilizadas eran concedidas en cada caso por decreto del magistrado, acciones decretales. (D. 28, 5, 47. D. 47, 2, 47.)

ACTOR.—Actor, demandante, persona que promueve un proceso, que ejercita una acción; a partir de la *litis contestatio* también se le denomina *qui agere vult*. (D. 2, 11, 5, 11. D. 10, 2, 2, 3. D. 22, 3, 14. 18. 19. D. 4, 6, 22.)

ACTOR MUNICIPIUM.—Persona que actúa en nombre de un municipio representándole.

ACTOR RERUM PRIVATARUM.—Mayordomo o persona encargada de los negocios particulares del emperador. (C. 3, 26, 9.)

ACTOR REI FORUM SEQUITUR.—Aforismo o regla expresivo de la determinación de la competencia judicial en cuya virtud la competencia territorial está determinada por el domicilio del demandado, ante la cual debe el actor ejercitar la acción. (D. 16, 2, 3.) Vid. FORUM REI.

ACTORE NON PROBANTE REUS ABSOLVITUR.—Aforismo jurídico expresivo del hecho de que si el actor no prueba las afirmaciones insertas en su demanda, el demandado debe ser absuelto. (D. 2, 1, 4. C. 2, 1, 4.)

ACTORES.—Personas físicas por medio de las cuales actúan las personas jurídicas o sociales, representantes; también denominados *syndici*. (D. 2, 4, 10, 4.) Vid. SYNDICUS.

ACTORI INCUMBIT ONUS PROBANDI.—Sentencia o aforismo jurídico expresivo de que es al actor—quien afirma en el procedimiento—a quien incumbe la carga de la prueba. (D. 22, 3, 21. C. 4, 19, 23.) Vid. REUS IN EXCIPIENDO ACTOR EST. PROBATIO.

ACTOS AD AEMULATIONEM.—Actos de emulación; actos de ejercicio del derecho propio, especialmente del de propiedad, con intención de causar daño o perjuicio en sus intere-

ACTOS ILICITOS — AD BESTIAS

ses a otro, siempre que se logre sin beneficio para el que ejercita el derecho. En la doctrina romanística moderna se discute acerca de si esta construcción teórica, debida a los glosadores, fue o no admitida por el derecho romano. (D. 50, 10, 3. D. 50, 17, 55. D. 8, 5, 8, 5-7. D. 8, 2, 19.) Vid. ABUSO DE DERECHO.

ACTOS ILICITOS.—Actos o hechos humanos voluntarios, productores de efectos jurídicos, contrarios a normas jurídicas que van encaminadas a reprimir o prevenir el comportamiento de que derivan; constituye una posible fuente de obligaciones. Vid. DELICTUM.

ACTOS JURIDICOS.—Actos o hechos humanos voluntarios, productores de efectos jurídicos. Vid. NEGOCIOS JURIDICOS.

ACTOS LICITOS.—Actos o hechos humanos voluntarios, productores de efectos jurídicos, conforme con el orden jurídico que los ampara y protege. Vid. NEGOCIOS JURIDICOS.

ACTOS PER AES ET LIBRAM.—Categoría de actos o negocios jurídicos del derecho romano primitivo, caracterizados por la necesidad de realizar para su celebración determinados ritos y ceremonias con el empleo de un lingote de cobre y una balanza cual la *mancipatio*, el *nexum*, la *solutio per aes et libram*, el *testamentum per aes et libram*, etc.

ACTUARIUS.—Actuario, escriba, copista. (C. 12, 37, 5, 15. C. 12, 49, 9.)

ACTUS.—Servidumbre predial rústica que concede, en favor del fundo dominante, el derecho a pasar por el fundo sirviente con carros y ganado. (l. 2, 3, pr. D. 8, 3, 1, pr. D. 43, 19.) Vid. SERVITUTES PRAEDIORUM RUSTICORUM. ITER. VIA.

ACTUS CONTRARIUS.—Denominación dada por los autores al acto o negocio jurídico que, en la esfera del derecho romano antiguo, pone fin a los efectos de otro acto o negocio jurídico precedente, y en el cual se emplean al efecto las formalidades inversas a las del negocio creador, de acuerdo con el principio de correspondencia que debía existir entre el inicio y la extinción de las relaciones jurídicas, por ejemplo, frente a la *confarreatio*, la *difarreatio*; la *nexi liberatio* realizada *per aes et libram*, para extinguir una obligación nacida por el *nexum*, etc.

ACTUS LEGITIMI.—Dícese de los negocios jurídicos o actos solemnes fundados sobre la ley, que en el derecho romano antiguo no toleran se supediten sus efectos con la introducción de una condición o un término, cuales la *emancipatio*, *acceptilatio*, *hereditatis adictio*, *servi optio*, *datio tutoris*, *cognitoris datio*, y *expensilatio*. (D. 50, 17, 77. Vat. fr. 329.)

ACTUS RERUM.—Administración de justicia.

AD BESTIAS.—Abandono a las bestias, a las fieras; pena grave inferior a la de crucifixión, constitutiva de uno de los *summa supplicia*. (D. 28, 1, 8, 4.)

AD EXEMPLUM — ADDICTIO IN DIEM

AD EXEMPLUM.—Por vía de ejemplo; dicese en ocasiones de determinadas medidas pretorias adoptadas a imitación de otras del derecho civil, cual sucede con la denominada *actio ad exemplum institoriae*.

AD LITEM.—Para el litigio.

AD PROBATIONEM.—Dicese de las formalidades o solemnidades exigidas en un negocio jurídico con vista a su prueba. Vid. AD SOLEMNITATEM.

AD SOLEMNITATEM.—Dicese de las formalidades exigidas por el derecho para la validez del acto o negocio jurídico. Vid. AD PROBATIONEM.

ADCRESCERE.—Acrecer. Vid. IUS ADCRESCENDI.

ADDICERE.—Verbo en que se concentra la facultad del magistrado, nacida de su *iurisdictio*, de reconocer un derecho en beneficio de una de las partes que ante él acuden. (G. 3, 79. I. 3, 11. D. 25, 3, 6, 1. D. 40, 5, 2, 4. 5.) Vid. ADDICTIO.

ADDICERE LITEM.—Resolución por la que se considera un proceso o causa ganado por una de las partes.

ADDICTO LITEM.—Orden de adjudicar la cosa litigiosa a la parte presente a la llegada del mediodía, inserta en la Ley de las XII Tabas. (XII Tab. 1, 8.)

ADDICERE IUDICEM.—Designación del juez por el magistrado. (D. 13, 4, 4, 1.)

ADDICTIO.—Acto de adjudicación llevado a cabo por el magistrado o por el juez, por el que se concede al demandante el objeto litigioso o la persona del demandado; igualmente, la concesión de bienes del Estado con motivo de la venta o arrendamiento de los mismos. (G. 2, 24.)

ADDICTIO BONORUM.—Adjudicación de los bienes de un deudor insolvente en provecho de un único adquirente, realizada por el representante de la masa de acreedores. (G. 3, 80. I. 3, 12.)

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA.—Vid. ADDICTIO LIBERTATUM SERVANDARUM CAUSA.

ADDICTIO DEBITORIS.—Atribución de los deudores al acreedor, por el juez, como consecuencia del incumplimiento de la deuda. Vid. ADDICTIUS.

ADDICTIO IN DIEM.—Cláusula o pacto adjunto a un contrato de compraventa, en cuya virtud las partes convienen perfeccionar ésta, si en un determinado plazo no ofrece un tercero condiciones más ventajosas que las ofrecidas por el comprador, en cuyo caso se rescinde el contrato; rescisión que tendrá lugar si informado de la oferta el comprador, no usa de su preferencia, mejorando el precio. (D. 18, 2. D. 41, 4, 2, 4. D. 43, 24, 11, 10-13.) Vid. EMPTIO VENDITIO.

ADDICTIO LIBERTATUM — ADGNATIO

ADDICTIO LIBERTATUM SERVANDARUM CAUSA.—Modo excepcional de adquisición *per universitatem*, introducido por un rescripto de Marco Aurelio consistente en la atribución de los bienes de una sucesión vacante a los esclavos manumitidos por testamento, y con posterioridad por simple codicilo, siempre que prometan a los acreedores del *decius* la satisfacción completa de sus créditos. (I. 3, 11.)

ADDICTIO REI.—Entrega o adjudicación de la cosa por el magistrado. Vid. ADDICTIO.

ADDICTUS.—Adjudicado, entregado; persona que se encuentra en una situación de cuasiesclavitud; situación en que incurría el deudor insolvente que en virtud de la *manus iniectio*, por no presentar un *vindex* que le garantizase, era atribuido al acreedor, al igual que el autor de un *furtum manifestum* atribuido a la víctima. La persona libre así atribuida, quedaba de hecho en una situación de casi esclavitud por la persona que lo retenía, quedaba encadenado y tratado como esclavo durante un período de sesenta días, pasados los cuales podía ser vendido como esclavo *trans Tiberim*. (G. 3, 199. XII Tab. 3, 5, 5.)

ADEMPITO LEGATI.—Revocación de un legado, llevada a efecto por el propio testador; en un principio, para que tuviera validez, debía de hacerse previa la redacción de un nuevo testamento; posteriormente, podía resultar de una simple manifestación de voluntad del que lo había constituido. (I. 2, 21. D. 34, 4. Ulp. 24-29.)

ADEMPITO PECULII.—Facultad reconocida al dueño de un esclavo de revocar en cualquier momento el peculio concedido a éste, en razón de continuar siendo siempre el verdadero propietario de los bienes que lo integran. (D. 15, 1, 4, pr.) Vid. PECULIUM.

ADFATIMUS.—Institución del derecho franco, en la que se ha pretendido hallar analogías con el testamento romano.

ADFECTIO.—Vid. AFFECTIO.

ADFECTUS.—Vid. AFFECTUS.

ADFINES.—Afinos, personas ligadas por un parentesco de afinidad; parientes del marido y de la mujer. (D. 38, 10, 4, 35.) Vid. ADFINITAS.

ADFINITAS.—Afinidad; parentesco de afinidad, nacido en virtud del matrimonio, y que existe entre un cónyuge y los *cognados* del otro, o entre los *cognados* de ambos, durante la época imperial puede constituir un impedimento para el matrimonio. (I. 1, 10, 6, 8. D. 38, 10, 4, 35. D. 22, 38, 1. C. 4, 38, 11.)

ADGNATIO.—Agnación; parentesco civil que liga a todas aquellas personas que se encuentran bajo la potestad de un mismo *paterfamilias*, o que lo estarían si este antepasado común viviese. Este parentesco, que en el comienzo del dere-

ADGNATUS — ADIUDICARE

cho romano tiene más importancia y trascendencia jurídica que el de sangre o *cognatio*, alcanza a los sometidos al jefe de familia, en virtud de procreación en legítimo matrimonio, a la mujer casada *in manus*, a los adoptados, adrogados y filiación legitimada. (G. 1, 158. 163. G. 3, 14. 27. D. 38, 8, 4.) Vid. HERES SUUS. PATRIA POTESTAS. COGNATIO.

ADGNATUS.—Agnado, pariente civil, pariente por línea masculina. (G. 3, 10. G. 1, 156. D. 26, 4, 7.) Vid. ADGNATIO.

ADGNATUS POSTUMUS.—Agnado póstumo; esto es, heredero civil con categoría de *heres suus*, nacido después de haber sido otorgado testamento por la persona a quien, como heredero, tiene derecho a suceder, y que si no ha sido instituido o desheredado en la disposición testamentaria, acarrea la nulidad de ésta. Vid. POSTUMI. SUCESION NECESARIA FORMAL.

ADGNATUS PROXIMUS.—Agnado próximo; en el derecho sucesorio de la Ley de las XII Tablas designa a los herederos civiles descendientes por línea de varón, excepción hecha de los *sui heres*, y que constituye el segundo llamamiento a la sucesión intestada del ascendiente común. (G. 3, 11-16.) Vid. HERES SUUS. SUCCESSIO AB INTESTATO.

ADGNITIO.—Vid. AGNITIO BONORUM POSSESSIONIS.

ADICIÓN DE LA HERENCIA.—Vid. ADITIO HEREDITATIS.

ADIECTIO.—Parte accidental de las fórmulas, adicionada a petición de uno de los litigantes, a fin de ponerla en relación con las exigencias de la demanda o de la defensa; por ejemplo, la *exceptio*, la *praescriptio*. (G. 4, 129.)

ADIECTUS SOLUTIONIS CAUSA.—Persona colocada como adjunta del acreedor en una estipulación y a la cual se le puede, por el deudor, pagar válidamente la deuda contraída con el acreedor, si bien sus facultades no le permiten reclamar el pago ni remitir la deuda, lo que le diferencia del *adstipulator*. (D. 45, 1, 141, 8. D. 46, 3, 98, 5.)

ADIGERE.—Obligar, forzar, constreñir. (D. 37, 14, 15. D. 40,

ADITIO HEREDITATIS.—Adición de la herencia; acto por el cual el heredero, extraño o voluntario, manifiesta su voluntad de aceptar la herencia, y que puede hacerse, bien de una manera expresa acompañada de determinadas solemnidades—*cum cretio*—, o sin ellas—*nuda voluntas*, o bien de una manera tácita. La *aditio hereditatis* constituye uno de los negocios jurídicos que no admiten condición ni término. *actus legitimi*. (G. 2, 167. D. 4, 4, 22. D. 29, 2, 45.) Vid. CRETIO. GESTIO PRO HEREDE. NUDA VOLUNTAS.

ADIUDICARE.—Adjudicar; atribuir la propiedad de una cosa a una persona por parte de otra por virtud de un acto o negocio jurídico o decisión judicial. (I. 4, 17, 4-7. D. 20. 1, 16. 5. D. 49, 14, 39, pr.) Vid. ADIUDICATIO.

ADIUDICATIO — ADOPTATUS EX TRIBUS

ADIUDICATIO.—Adjudicación; parte principal de las fórmulas de las acciones divisorias, en la que se inserta la autorización conferida al juez por el magistrado para que pueda proceder a efectuar asignaciones de propiedad entre las partes que intervienen en el proceso; así: ...*quantum adiudicari oportet, iudex, adiudicato*... También, la asignación o atribución de la propiedad a una persona, efectuada por el juez en virtud de la autorización que se le confiere, constituyendo uno de los modos de adquirir la propiedad. (G. 4, 39. 42. Ulp. 19, 16. I. 4, 6, 20. I. 4, 17, 4-7. D. 10, 2, 36. D. 28, 5, 79.)

ADIUDICATUS.—Adjudicado; en el derecho antiguo, persona adjudicada. Vid. **ADDICTUS**.

ADIUTOR.—Adjutor; funcionario subalterno de la época imperial, encargado durante el procedimiento extraordinario de proceder al cumplimiento de las adjudicaciones. (C. 1, 18, 5. C. 1, 31, 1.)

ADLECTIO.—Acto de pasar del orden de los caballeros al de los senadores; ingreso entre los decuriones. (C. 10, 40, 7.)

ADMINICULUM.—Elemento no esencial en un negocio jurídico determinado, que las partes pueden agregar o suprimir sin afectar a su existencia. (D. 5, 3, 7, 2. D. 18, 1, 72.)

ADMINISTRARE.—Administrar; intervenir en favor de otro rigiendo sus bienes o su persona; cuido y gestión de las personas sociales o jurídicas. (D. 3, 5, 18, 5. D. 26, 7. D. 50, 8. C. 5, 37. C. 11, 31.)

ADMINISTRATIO.—Administración. (D. 13, 7, 12. D. 15, 1, 16. Vid. **ADMINISTRARE**.)

ADMINISTRATOR CIVITATIS.—Administrador de la ciudad; funcionario de la época imperial dependiente del gobernador de la provincia, con intervención en la administración local. (C. 2, 4, 12.)

ADNEPOS.—Quinto nieto. (Paul. 11, 5, 7. D. 18, 10, 1, 7, 16.)

ADNEPTIS.—Quinta nieta. (Paul. 11, 5, 7. D. 18, 10, 1, 7, 16.)

ADOPTARE.—Adoptar; acción de adoptar. (G. 1, 90 ss. I. 1, 11, pr.) Vid. **ADOPTIO**.

ADOPTATOR.—Persona que adopta a otra; padre adoptivo. (D. 37, 9, 1, 12.) Vid. **ADOPTIO**.

ADOPTATUS.—Adoptado; persona que ingresa en una familia distinta de la suya natural, en virtud de la adopción. Vid. **ADOPTIO**.

ADOPTATUS EX TRIBUS MARIBUS.—Individuo dado en adopción por un padre que tuviese tres hijos y que, como indemnización a la pérdida de los derechos sucesorios con respecto a sus hermanos en la herencia del padre natural, tenía frente al padre adoptivo, aun siendo emancipado, dere-

ADOPTIO — ADOPTIO PLENA

cho a una cuarta parte de sus bienes. (l. 3, 1, 14. C. 5, 27, 10, 3.) Vid. QUARTA AFINIANA. SENATUS CONSULTUM AFINIANUM. ADOPTIO.

ADOPTIO.—Adopción. Institución destinada a crear artificialmente la *patria potestas*, permitiendo a una persona que no tiene posteridad legítima hacer ingresar en su familia a un extraño *alieni iuris*, que quedará sometido a su *potestas* como *filius familias*, como hijo o como nieto. En el derecho antejustiniano constituía una institución jurídica complicada, pues al acto de la adopción propiamente dicho debía preceder la renuncia del antiguo *paterfamilias* a la persona que se adoptaba, conforme a las solemnidades de las tres *mancipaciones*, tras la que el adoptante, tras una fingida *in iure cessio*, conseguía la potestad sobre el adoptado, por una ficticia reivindicación de su potestad ante el magistrado. En el derecho justiniano queda reducido a manifestar la voluntad de adoptar ante el magistrado en presencia de *paterfamilias*, cuya potestad cesa, y del hijo dado en adopción, pudiendo adoptarse como hijo, sobrino o nieto. (G. 1, 98 s. l. 1, 11. D. 1, 7. Ulp. 8, 1. C. 8, 47 (48). Vid. ADOPTIO PLENA. ADOPTIO MINUS PLENA. ADOGATIO.

ADOPTIO EX TRIBUS MARIBUS.—Adopción de un *filius familiae* que formaba parte de una familia en que había más de tres hermanos, y que en razón de la pérdida de sus derechos sucesorios adquiría el derecho a una cuarta parte de los bienes en la sucesión del padre adoptivo. Vid. ADOPTATUS EX TRIBUS MARIBUS. ADOPTIO.

ADOPTIO IN SOLACIUM AMISSORUM LIBERORUM.—Adopción permitida a la mujer que ha sufrido la pérdida de sus hijos, concedida a título singular en virtud de rescripto del emperador en consolación en su pena. Vid. ADOPTIO.

ADOPTIO MINUS PLENA.—Adopción menos plena; denominación de los comentaristas para designar la adopción realizada por un extraño al adoptado en el derecho justiniano, de efectos distintos de la adopción en la época clásica; es la forma normal de adopción, quedando vinculado con su familia natural, no saliendo de ella ni de la *potestas* del *paterfamilias*, adquiriendo en relación con el padre adoptante derechos sucesorios. (l. 1, 11. C. 5, 27, 10.) Vid. ADOPTIO. ADOPTIO PLENA.

ADOPTIO PER TESTAMENTUM.—Adopción testamentaria; forma de adopción que producía sus efectos tras el fallecimiento del adoptante y que supone para el adoptado instituido heredero por testamento no sólo los derechos y obligaciones inherentes a su condición de tal, sino además la obligación de tomar el nombre del testador. Acerca del verdadero origen y alcance de esta forma de adopción se discute entre los autores. Vid. ADOPTIO.

ADOPTIO PLENA.—Adopción plena; denominación con la que modernamente se conoce la realizada en el derecho justiniano.

ADOPTIO REGIA — ADQUISITIO HEREDITATIS

neo por un ascendiente del adoptado y que entrañaba los mismos efectos que la adopción clásica, pues quedaba desligado el adoptado de la familia de origen y sometido a la *potestas* del adoptante. (I. 1, 11, 2. C. 5, 27, 10.) Vid. ADOPTIO. ADOPTIO MINUS PLENA.

ADOPTIO REGIA.—Adopción por la que el príncipe designa una especie de heredero presunto. Originariamente fue una verdadera adopción, realizada en la forma ordinaria y productora de todos sus efectos. A partir de un momento dado, no fue más que un acto político independiente de las formas normales de adopción y sin producir los efectos jurídicos de ésta.

ADOPTIVUS.—Adoptivo, padre adoptivo, hijo adoptivo, hermano adoptivo. (D. 1, 7, 13, 14. D. 1, 7, 31. D. 38, 8, 3.) Vid. ADOPTIO.

ADPLUMBATIO.—Unión de dos cuerpos distintos por medio de una soldadura, sin producirse, por tanto, un supuesto de accesión por no constituirse una unión íntima o integración, siendo separables los objetos así unidos y no habiendo en consecuencia confusión de propiedades. (D. 6, 1, 23, 5. D. 47, 12, 2.) Vid. FERRUMINATIO.

ADPROMISSIO.—Forma de constitución de una fianza personal mediante un contrato verbal accesorio celebrado bajo una de las modalidades de la *stipulatio*. Históricamente, presenta las formas de *sponsio*, *fideipromissio* y *fideiussio*, si bien en el derecho justiniano sólo existe esta última. (I. 3, 20. D. 46, 1.) Vid. SPONSIO. FIDEIPROMISSIO. FIDEIUSSIO.

ADPROMISSOR.—Persona que por medio de una convención verbal realizada en forma de *stipulatio* se obliga accesorariamente al lado de un deudor principal del que queda fiador por una deuda anteriormente contraída. Es dudoso su empleo como clásico aplicable a toda fianza. (D. 45, 1, 5, 2. D. 46, 3, 43.) Vid. ADPRUMISSIO.

ADPULSUS PECORIS AD AQUAM.—Derecho real de servidumbre a abreviar el ganado perteneciente al propietario de un fundo en las fuentes o corrientes de aguas propiedad del titular del otro fundo. (D. 8, 3, 1, 1. 5, 1. D. 43, 20, 1, 18.) Vid. SERVITUS PECORIS AD AQUAM ADPULSUS.

ADQUISITIO HEREDITATIS.—Adquisición de la herencia; momento en que el heredero se hace cargo de la herencia que le es deferida en virtud de testamento o abintestato e inicia su actuación como tal sucesor, y que tiene lugar de modo distinto, según el tipo de heredero de que se trate, pues se operará inmediatamente, en los supuestos de ser deferida a herederos necesarios o suyos, y necesitará de un acto de aceptación en el caso de serlo a herederos extraños o voluntarios. (D. 29, 2. C. 6, 30.) Vid. HERES EXTRANNEUS. HERES NECESSARIUS. HERES SUUS. HERES SUUS ET NE-